مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فإن علم الفرائض من أجل العلوم الشرعية وأشرفها منزلة قد تولى الله تعالى قسمتها في كتابه الكريم وجاءت السنة أيضا ببيان كثير من أحكامِ الفرائض

ومن هذا المنطلق ألفتُ رسالة وجيزة في علم الفرائض جمعتُها من كتب علم الفرائض تيسيراً لطلبة العلم وقد حرصتُ على أن تكون جامعة من أعظم أبواب هذا العلم بأسهل سبيلٍ وأحسنها سميتها:

(إيجاز القول في علم المواريث مع نظم الرحيبية)

سائلين الله تعالى أن ينفع طلاب العلم وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم إنه سميع مجيب

كتبه:

أبو زمزم محمد ديري عمر الفرضي

بمدينة بوصاصو المحروسة 16/رمضان 1441هـ

الموافق 2020/5/8م

الدرس الأول: المقدمة

1-مبادئ علم الفرائض عشرة:

أولا: تعريف الفرائض لغة واصطلاحا

ثانيا: موضوع علم الفرائض

ثالثا: ثمرة علم الفرائض

رابعا: نسبة علم الفرائض

خامسا: فضل علم الفرائض

سادسا: واضع علم الفرائض

سابعا: اسم هذا العلم

ثامنا: استمداد علم الفرائض

تاسعا: حكم تعلم علم الفرائض

عاشرا: مسائل علم الفرائض

2-أركان الإرث، وشروطه، وأسبابه المتفق عليها، وموانعه المتفق عليها

3-رموز الفرائض أو مصطلحات الفرائض

4-الوارثون من الرجال بطريقة التفصيلية، والوارثات من النساء بطريقة التفصيلية

5-أنواع الإرث، وأقسام الورثة من حيث الإرث

6-تعريف الفرض، الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

مبادئ علم الفرائض

وقد جعل الفقهاء لعلم الفرائض مبادئ عشرة كغيره من العلوم، ليتعرف الطالب على هذا العلم ويتصوّره قبل الدخول فيه وهي:[1]:

أولا: تعريف الفرائض

الفرائض في اللغة: هو جمع فريضة بمعنى مفروضة

وفي الاصطلاح: هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث وما لكل وارث

ثانيا: موضوع علم الفرائض: هو التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها

ثالثا: ثمرة علم الفرائض: هو معرفة حق كل وارث من التركة ليسهل إيصال الحقوق أصحابها

رابعا: نسبة علم الفرائض: هو أحد العلوم الشرعية وجزء من علم الفقه

حامسا: فضل علم الفرائض: تعلم علم الفرائض من أفضل العلوم وأجلها وأشرفها لأن الله تولى قسمته ولم يكله أحداً

سادسا: واضع علم الفرائض: هو الله سبحانه وتعالى حيث تولى قسمة المواريث في كتابه الكريم

سابعا: اسم هذا العلم: يسمى هذا العلم: علم الفرائض، علم المواريث، علم التركات ،فقه المواريث

ثامنا:استمداد علم الفرائض:ويستمد علم الفرائض من أربعة أدلة وهي:
1-القران الكريم2-السنة الصحيحة3-إجماع الصحابة4-إجتهادات الصحابة

تاسعا:حكم تعلم علم الفرائض: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين

---

[1] -يجمعها هذان البيتان:
إن مبادئ كل فنّ عشرة .....الحدّ والموضوع ثم الثمرة
ونسبة وفضله والواضع .....والاسم والاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفي.....ومن درى الجميع حاز شرفا

عاشرا:مسائل علم الفرائض: ما يذكر في كل باب من أبوابه كشروطه وأركانه والحجب والحساب وغيرها

تمارين في الدرس السابق

1-كم مبادئ علم الفرائض؟

2-عرف الفرائض للغة واصطلاحا؟

3-ماموضوع علم الفرائض؟

4-اذكر ثمرة علم الفرائض؟

5-ما حكم تعلم علم الفرائض؟

6-من أين يستمد علم الفرائض؟

7-من هو واضع علم الفرائض؟

8-اذكر أسماء علم الفرائض؟

أركان الإرث:

1-مورَث 2-وارِث 3-حق الموروث [1]

شروط الإرث:

1-تحقق موت المورث 2-تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه
3 -العلم بالجهة المتقضية للإرث [2]

أسباب الإرث المتفق عليها:

1-النكاح 2-النسب 3-الولاء [3]

فائدة: النسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام

أ-الأصول وهم: 1-الأب 2- الأم 3- جد لأب 4- الجدة مطلقا
ب- الفروع وهم: 1- بنت الصلبية 2- بنت الابن 3- ابن الصلبي
4- ابن الابن مهما نزل
ج- الحواشي وهم: 1- الإخوة وبنوهم 2- الأعمام وبنوهم

موانع الإرث المتفق عليها :

1-القتل 2-اختلاف الدين 3-الرق [4]

رموز الفرائض:

1-قه =الأخت الشقيقة 2-ختب=أخت لأب 3-ختم=أخت لأم
4-خم=أخ لأم 5-جه=الزوجة 6-ج=الزوج 7-ق=أخ الشقيق
8-خب=أخ لأب [5]

الوارثون من الرجال بالتفصيل خمسة عشرة:

1-الزوج 2-الابن الصلب 3-ابن الابن 4-الأب 5-الجد للأب 6-الأخ الشقيق
7-ابن الأخ الشقيق 8-الأخ لأب 9-ابن الأخ لأب 10-العم الشقيق
11-ابن العم الشقيق 12-العم لأب 13-ابن العم لأب 14-الأخ لأم
15-المعتق [6]

---

[1] - **كتاب: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:32**
[2] - **الرحبية في علم الفرائض المؤلف: محمد بن علي الرحبي ص:110**
3 -**كتاب: التقريرات السديدة في المسائل المفيدة المؤلف: حسن بن أحمد بن محمد الكاف ص:204**
[4] - **المرجع السابق ص:205**
[5] **المرجع السابق ص:209-210**

لو ماتت امرأة عن جميع الرجال المتقدم ذكرهم ورث منهم ثلاثة:
1-الإبن 2-الأب 3-الزوج

الوارثات من النساء بالتفصيل عشرة:

1 -الأم 2-الجدة لأم 3-الزوجة 4-بنت الصلب 5-بنت الابن 6-الجدة لأب 7-الأخت الشقيقة 8-الأخت لأب 9-الأخت لأم 10-المعتقة

لو مات رجل عن جميع النسوة المتقدم ذكرهن ورث منهن خمسة 1-الزوجة 2-الأم 3-البنت الصلبية 4-بنت الابن 5-أخت الشقيقة

إذا اجتمع جميع الرجال الوارثين وجميع النساء الوارثات يرث منهم خمسة:
1-الأم 2 -الأب 3-البنت الصلبية 4-ابن الصلب 5 -أحد الزوجين

ملاحظة: الزوجان لا يجتمعان

أنواع الإرث

نوعان وهما: 1-الإرث بالفرض 2-الإرث بالتعصيب [1]

تنقسم الورثة من حيث الإرث (الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب) إلى أربعة أقسام

أ- قسم يرث بالعصبة فقط وهم:1-الإبن 2-ابن لابن 3-الأخ الشقيق 4-**ابن** الأخ الشقيق 5-الأخ لأب.6-ابن الأخ لأب.7-العم الشقيق 8-العم لأب 9-**ابن** العم الشقيق 10-ابن العم لأب 11- المعتق وكذلك المعتقة 12-عصبة المعتق

ب-قسم يرث بالفرض فقط وهم:1-الأم 2-الأخت لأم 3-الأخ لأم 4-الزوجة 5-الزوج 6 -الجدة لأم 7-الجدة لأب

ج-قسم يرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب ولا يجتمع الحالتان أصلاً
1-بنت الصلب 2-بنت الابن 3-الأخت الشقيقة 4-الأخت لأب

د-قسم يرث مرة بالفرض ومرة بالعصبة وقد تجتمع الحالتان:
1-الأب 2-الجد لأب[2]

[1] - كتاب: تحقيقات المرضية في المباحث الفرضية المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ص:75
[2] -كتاب: تحقيقات المرضية في المباحث الفرضية المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ص:76-77

تعريف الفرض هو: جزء مقدر من التركة

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة **1**-النصف 2-الربع 3-الثمن 4-الثلثان 5-الثلث 6-السدس. [1]

وهناك فرض سابع ولكن لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت بالاجتهاد وهو محل خلاف بين العلماء وهو ثلث الباقي

تمارين في الدرس السابق

1-أذكر أنواع الإرث؟

2 -ماهي أركان الإرث؟ مع ذكر موانع الإرث؟

3 -أذكر أقسام الورثة من حيث الإرث؟

4 -بيّن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالي؟ وهل هناك فرض مختلف بين العلماء؟

5 -أذكر الوارثات من النساء؟ مع الوارثين من الرجال بالتفّصيل؟

6-إذ اجتمع جميع الرجال الوارثين يرث منهم ثلاثة فمن هم؟

7-إذا اجتمعت جميع النساء الوارثات يرث منهن خمسة فمن هن؟

8-إذاجتمع جميع النساء الوارثات وجميع الرجال الوارثين يرث منهم خمسة فمن هم؟

9-عرف الفرض؟ مع ذكر شروط الإرث؟

10-ماهي رموز الفرائض مع بيان أسباب الإرث؟

11-أذكر أقسام النسب ؟

[1] وهي مذكورة من سورة النساء الأية 10،11، 176

الدرس الثاني:

1-النصف أصحابه وشروطه

2-الربع أصحابه وشروطه

3-الثمن أصحابه وشروطه

النصف فرض خمسة من الورثة واحد من الرجال وأربع من النساء وهم

1 -الزوج وشرطه: عدم الفرع الوارث

2-بنت الصلب وشروطها: أ-أن تكون واحدة فقط (عدم المشاركة)
ب-ألا يكون معها أخ معصب وهو (الابن)
3-بنت الابن وشروطها: أ-ألا يكون معها أخ معصب وهو (ابن الابن)
ب-أن تكون واحدة فقط (عدم المشاركة) ج- عدم الفرع الوارث الأعلى منها
4-أخت شقيقة وشروطها: أ- أن تكون واحدة فقط (عدم المشاركة)
ب-عدم المعصب (عدم أخ الشقيق) ج-عدم الأصل الوارث من الذكور (لأب)
د-عدم فرع الوارث
5-أخت لأب وشروطها: أ-عدم المعصب (أخ لأب) ب-أن تكون واحدة فقط (عدم المشاركة) ج-عدم أصل الوارث من الذكور (الأب)
د-عدم الفرع الوارث هـ-عدم أحد الشقائق أو الأشقاء [1]

ملاحظة

المراد بالفرع الوارث: 1-ابن الصلب 2-ابن الابن 3-البنت الصلب 4-بنت الابن

[1] **كتاب: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:41-43**

أمثلـــــــــــــــــة عن أصحاب النصف

المسألة الأولي

	أصل المسألة	2
$\frac{1}{2}$	زوج	1
عصبة بالنفس	الأخ الشقيق	1

المسألة الثانية :

	أصل المسألة	2	
$\frac{1}{2}$	بنت	1	
عصبة بالنّفس	الأخ الشقيق	1	

المسألة الثالثة:

أصل المسألة	أصل المسألة	2
$\frac{1}{2}$	أخت شقيقة	1
عصبة بالنفس	أخ لأب	1

أسئلة عن أصحاب النصف

<u>أولا أجب عن الأسئلة الأتية</u>

1-كم أصحاب النصف؟

2-ماالمراد بالفرع الوارث؟

3-بيّن شروط أصحاب النصف؟

ثانياً حلل المسائل الأتية

المسألة الأولي:

	شقيقة	
	زوج	
	عم لأب	

المسألة الثانية:

	أخت لأب	
	زوج	
	عم الشقيق	

الربع فرض: اثنين من الورثة وهما:

1-الزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن وان نزل سواء كان الولد منه أو من غيره

2-الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن وان نزل سواء كان الولد منها أو من غيرها [1]

ملاحظة

نصيب الزوجة الواحدة والزوجات المتعددة لا يتغير

أمثلة عن أصحاب الربع:

المسألة الأولى

	أصل المسألة	**4**
$\frac{1}{4}$	**زوج**	**1**
عصبة بالنفس	**ابن**	**3**

المسألة الثانية

	أصل المسألة	4
$\frac{1}{4}$	زوجة	1
$\frac{1}{2}$	أخت لأب	2
عصبة بالنفس	عم لأب	1

[1] **كتاب :المرجع السابق ص:44**

أسئلـــــــــــــــة عن أصحاب الربع

<u>أولا: أجب عن الأسئلة الأتية</u>

1- أذكر شروط أصحاب الربع؟

2- -من هم أصحاب الربع؟

ثانيا: حلل المسائل الآتية

المسألة الأولي:

	زوج	
	بنت	
	ابن أخ شقيق	

المسألة الثانية:

	زوجة	
	أخت شقيقة	
	عم الشقيق	

الثمن فرض صنف واحد من الورثة الزوجة أو الزوجات

فالزوجة واحدة كانت أو أكثر ترث الثمن بوجود الفرع الوارث، سواء كان الولد منها أو من غيرها ([1])

أمثلـــــــــــــــة عن أصحاب الثمن

المسألة الأولى:

أصل المسألة		8
$\frac{1}{8}$	زوجة	1
$\frac{1}{2}$	بنت	4
عصبة بالنفس	أخ لأب	3

أسئلـــــــــــــــة عن أصحاب الثمن

أولا أجب عن الأسئلة الأتية

1-عد دّ أصحاب الثمن؟

2-اذكر شروطهم؟

3-هل هم من الوارثات أم من الوارثين؟

[1] -المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف: محمد علي الصابوني ص:44

ثانياً حلل المسائل الأتية

المسألة الأولي:

	زوجة	
	زوجة	
	زوجة	
	بنت ابن	
	الأخ الشقيق	

المسألة الثانية:

	زوجة	
	ابن	
	جد لأب	
	جدة	

الدرس الثالث:

1-الثلثان أصحابه وشروطه

2-الثلث أصحابه وشروطه

3-مسألة الغراوين وصورتها

4-مما تخالف الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة

الثلثان فرض أربعة من الورثة وهم جميعاً من الإناث

1-بنتا الصلب وشروطهن: أ-أن يكن اثنتين فأكثر

ب –عدم المعصب وهو (الابن)

2-بنات الابن: أ-أن يكن اثنتين فأكثر

ب-عدم الفرع الوارث الأعلى منهن ج-عدم المعصب (ابن الابن)

3-الأختان الشقيقتان فأكثر: وشروطهن: أ-أن يكن اثنتين فأكثر

ب-عدم معصب (أخ شقيق)

ج –عدم الأصل الوارث من الذكور (الأب) د-عدم الفرع الوارث

4-الأختان لأب فأكثر وشروطهن: أ- أن يكن اثنتين فأكثر

ب-عدم المعصب (أخ الأب)

ج-عدم الفرع الوارث د-عدم الأصل الوارث من الذكور (الأب)

هـ -عدم الشقيقة أو الشقائق ([1])

أمثلـــــــــــــة عن أصحاب الثلثين

المسألة الأولي:

أصل المسألة		12
$\frac{2}{3}$	بنتان	8
$\frac{1}{4}$	زوج	3
عصبة بالنفس	ابن الإبن	1

المسألة الثانية:

أصل المسألة		12
$\frac{2}{3}$	أختان شقيقتان	8
$\frac{1}{4}$	زوجة	3
عصبة بالنفس	الأخ لأب	1

[1]-المرجع السابق ص:45-46

أسئلـــــــــــــــة عن أصحاب الثلثين

أولاً: أجب عن الأسئلة الأتية

1-من هم أصحاب الثلثين؟

2-اذكر شروط أصحاب الثلثين؟

ثانياً حلل المسائل الأتية:

المسألة الأولي:

	زوجة	
	أختان لأب	
عصبة بالنفس	العم الشقيق	

المسألة الثانية:

	زوجة	
	بنت الابن	
	بنت الابن	
عصبة بالنفس	الأخ الشقيق	

الثلث فرض اثنين من الورثة فقط وهما:

1-الأم ترث الثلث بثلاثة شروط:

أ-عدم الفرع الوارث ب-عدم جمع من الإخوة والأخوات اثنان فأكثر سواء كان الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً أو إناثاً وارثين أو محجوبين

ج –ألا تكون المسألة من إحدى الغراوين أو العمريتين لقضاء عمر ابن الخطاب

وهذه المسألة لها صورتان:

الصورة الأولى: الزوج، الأم، الأب. الصورة الثانية: الزوجة، الأم، الأب والأم تأخذ في هذين الصورتين ثلث الباقي والأب يأخذ ما بقي بعد فرض الأم، والزوج أوالزوجة

2-الإخوة والأخوات لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط:

أ-عدم الأصل الوارث من الذكور (الأب والجد لأب)

ب-عدم الفرع الوارث

(فرع الوارث: الابن، وابن ابن، والبنت الصلبية، وبنت ابن)

ج-أن يكون عددهم اثنين فأكثر سواء كانوا ذكوراً أو إناثا أو مختلفين [1]

تخالف الإخوة لأم بقية الورثة في خمسة أشياء:

1-استواء ذكرهم وإناثهم

2-يرثون مع وجود من أدلوا به وهي الأم

3-ذكرهم أدلى بأنثى ويرث معها

4-ذكرهم المنفرد كالأنثى المنفردة

5-يحجبون من يدلون به حجب النقصان [2]

هناك ملاحظات

الملاحظة الأولى: المراد بالجمع عند الفرضيين: ما زاد عن واحد (اثنين فأكثر)

الملاحظة الثانية: المراد بولد الأم:1-أخ لأم 2-أخت لأم

الملاحظة الثالثة: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون مع وجود من أدلوا به وهو الأب بينما إخوة لأم يرثون مع وجود من أدلوا به وهي: الأم

---

[1] **المرجع السابق ص:46-47**

[2] **كتاب: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري ص:451**

أمثلـــــــــــة عن أصحاب الثلث

المسألة الأولي:

أصل المسألة		12
$\frac{1}{3}$	أختان لأم	4
$\frac{1}{4}$	زوجة	3
عصبة بالنفس	أخ شقيق	5

المسألة الثانية:

أصل المسألة		6
$\frac{1}{3}$	الأم	2
$\frac{1}{2}$	زوج	3
عصبة بالنفس	الأخ لأب	1

أسئلـــــــــــة عن أصحاب الثلث

أولا: أجب عن الأسئلة الأتية

1-من هم أصحاب الثلث؟

2-اذكر شروط أصحاب الثلث؟

3-ماالمراد بولد الأم؟

4-أذكر ما تختلف الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة؟

5-ما المراد بالجمع عند الفرضيين؟

ثانيا حلل المسائل الأتية:

المسألة الأولي:

	أخت لأم	
	أخت لأم	
	زوجة	
	العم الشقيق	

الدرس الرابع

1-السدس أشخاصه وشروطه

2-المسائل أو الأمور التي يختلف بها الجد عن الأب

3-تعريف العصبة، أقسام العصبة، وأنواع العصبة وتعريف كل صنف منها

4-جهات العصبة بالنفس

5 كيفية تقديم العصبة بالنفس بعضها على بعض

6-حالات جهات

المستحقون لفرض السدس من الورثة هم سبعة أفراد:

1-الأم تأخذ السدس بشرطين:

أ-وجود فرع الوارث

ب-وجود جمع من الإخوة

(اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين من أي جهة كانوا

(أشقاء أو لأب أو لأم)

2-الأب يرث السدس بشرط واحد: أ-وجود الفرع الوارث

3-الجد الصحيح (أبو الأب)

- عدم الأب
- وجود الفرع الوارث

الجد يقوم مقام الأب عند فقده إلا في مسائل ثلاثة:

المسألة الأولى: هي: (مسألة الجد مع الإخوة) الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون مع وجود الأب بالإجماع، ويرثون إخوة الأشقاء وإخوة لأب مع وجود الجد بدون إخوة لأم عند الأئمة الثلاثة (الشافعي وأحمد ومالك)

المسألة الثانية: هي الأولى (للغراوين) وهي فيما إذا ماتت زوجة وتركت عن :زوج وأم وأب فللأم ثلث ما يبقي كما تقدم ولوكان مكان الأب جد فإنها تأخذ ثلث جميع المال بالإجماع

المسألة الثالثة: هي: الثانية (للغراوين) وهي فيما إذا مات زوج وترك عن: زوجة وأم وأب كان للأم (ثلث الباقي) كما سبق ولوكان مكان الأب جد فإنها تأخذ ثلث جميع التركة بالإجماع

4-بنت الابن فأكثر تستحق السدس بشرطين:

- عدم المعصب
- أن تكون مع البنت الصلبية واحدة وارثة بالفرض (النصف)

أما إذا كان معها ابن الصلب سقطت بنت الابن

5-الأخت لأب فأكثر تستحق السدس بأربعة شروط:

- عدم المعصب
- أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض (النصف)
- عدم فرع الوارث
- عدم أصل الوارث من الذكور (الأب)

6-أخ لأم أو أخت لأم يستحقان السدس بثلاثة شروط

- عدم الفرع الوارث سواء كانوا إناثا أو ذكورا
- عدم الأصل الوارث من الذكور (الأب والجد)
- أن يكون منفردا أو أن تكون منفردة

7-الجدة الصحيحة تستحق السدس بشرطين

1-عدم الأم 2-عدم جدة أقرب منها [1]

هناك ملاحظات الملاحظة الأولى: جهات الجدات:

1 -جدتان من جهة الأب وهما:

أ- أم الأب وهي وارثة

ب- أم أبي الأب وهي وارثة

2-جدتان من جهة الأم وهما:

أ-أم الأم وهي وارثة

ب-أم أبي الأم وهي غير الوارثة أو هي فاسدة ولا إرث لها

الملاحظة الثانية: يرث الأب والجد للأب بثلاث حالات:

1-الفرض فقط إذا كان معه الفرع الوارث الذكر

2-التعصيب فقط إذا لم يكن معه فرع وارث ذكراً كان أو أنثي

3-الفرض مع التعصيب إذا كان معه الفرع الوارث الأنثى

وكذلك الجد يرث بهذه الحالات الثلاثة

[1]- المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة

أمثلـــــــــة عن أصحاب السدس

المسألة الأولي:

أصل المسألة		12
$\frac{1}{6}$	أب	2
$\frac{1}{4}$	زوج	3
عصبة بالنفس	ابن	7

المسألة الثانية:

أصل المسألة		24
$\frac{1}{6}$	أم	4
$\frac{1}{8}$	زوجة	3
عصبة بالنفس	ابن الإبن	17

أسئلة عن أصحاب السدس

أولاً: أجب عن الأسئلة الأتية

1-عدّد أصحاب السدس مع ذكر شروطهم؟

2-أذكر الأمور التي يختلف بها الجد عن الأب؟

3-كم حالة يرث بها كل من الأب والجد؟

ثانيا حلل المسائل الأتية

المسألة الأولي:

	الأم	
	ببت	
عصبة بالنفس	الأخ الشقيق	

المسألة الثانية:

	جد لأب	
	أم	
	ابن	

باب العصبة

التعصيب في اللغة يأتي لعدة معانٍ منها: الإحاطة بالشيء

وفي الاصطلاح: الإرث بغير تقدير. والعاصب: هو من يرث بلا تقدير. [1]

أقسام العصبة

تنقسم العصبة إلى قسمين: أ-عصبة نسبية ب-عصبة سببية [2]

العصبة النسبية: هي التي تثبت بسبب النسب أو القرابة

العصبة السببية: هي التي تثبت بسبب الولاء والعتاقة

أنواع العصبة النسبية ثلاثة أنواع

1-عصبة بالنفس 2-عصبة بالغير 3-عصبة مع الغير

أمثلـــــــــــة بهذه الأنواع الثلاثة:

أ-العصبة بالنفس هي:

جميع الرجال الوارثين ماعدا الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض الحالات

ب-العصبة مع الغيرهي:

1-أخت شقيقة فأكثر مع البنت الصلبية

2-أخت شقيقة فأكثر مع بنت ابن

3-أخت لأب فأكثر مع البنت الصلبية

4-أخت لأب فأكثر مع بنت الابن

ج-العصبة بالغيرهي:

1-أخت شقيقة مع أخ شقيق

2-أخت لأب مع أخ لأب

3-البنت الصلبية مع الابن الصلب

4-بنت الابن مع الابن الابن

جهات العصبة بالنفس ستة جهات وهي ما يلي:

1-البنوة 2-الأبوة 3-الجدود ة مع الأخوة 4-بنوالأخوة 5-العمومة وبنوهم. 6-الولاء [3]

كيفية تقديم العصبة بالنفس بعضهم على بعض تكون ما يلي:

1-بالجهة 2-بالدّرجة أو بالقربي 3-بالقوة

---

[1] **كتاب: المدخل إلى علم الفرائض المؤلف: فيصل حسن عبد الله الصومالي ص-17**

[2] **المرجع السابق ص:17**

[3] **ك: الرحبية في علم الفرائض م:محمد ابن علي الرحبي ص:79**

حالات جهات ما يلي:

1-أن يتحدا في الجهة والقوة والدرجة كابنين وأخوين شقيقين فيكون المال بينهما بالسوية

2-أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كعم شقيق وعم لأب فتقدّم القوة في هذه الحالة

3-أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة أو القربي كابن وابن الابن

فيقدم بالدرجة في هذه الحالة فيكون المال لابن الصلب

4-أن يختلفا في الجهة كابن وأب فيقدم الجهة في هذه الحالة فيكون المال لابن

تنبيه هناك ملاحظتان:

الملاحظة الأولي: أنّ العصبة بالنّفس لا يدخل فيها النساء إلا المعتقة

الملاحظة الثانية تنقسم الوارثات عند العصبة إلى قسمين وهما:

أ-عصبة بالغير ب-عصبة مع الغير

أما أقسام العصبة عند الرجال فهم قسم واحد فقط وهي عصبة بالنّفس

وإذا أطلق العصبة فالمراد بها عصبة بالنفّس

أمثلـــــــة عن العصبة

المسألة الأولي:

أصل المسألة		**6**
$\frac{1}{2}$	**بنت**	**3**
$\frac{1}{6}$	**بنت ابن**	**1**
$\frac{1}{6}$	**أم**	**1**
عصبة بالنفس	**العم لأب**	**1**

المسألة الثانية:

أصل المسألة		**24**
$\frac{1}{8}$	**زوجة**	**3**
$\frac{1}{6}$	**أم**	**4**
عصبة بالنفس	**ابن**	**17**

المسألة الثالثة:

أصل المسألة		4
$\frac{1}{4}$	زوج	1
عصبة بالغير	بنت	1
عصبة بالغير	ابن	2

المسألة الرابعة:

أصل المسألة		4
$\frac{1}{4}$	زوج	1
$\frac{1}{2}$	بنت	2
عصبة مع الغير	الأخت الشقيقة	1

أسئلـــــــــــــة عن العصبة

أولاً أجب عن الأسئلة الأتية

1-عرف العصبة مع ذكر أنواعها؟

2-كم أنواع العصبة النسبيّة وما هي؟

3-ماهي العصبة بالنفس وهل فيها النساء؟

4-عرف العصبة بالغير وما المراد بالعصبة مع الغير؟

5-كم جهات العصبة بالنفس وماهي؟

ثانياً حلل المسائل الأتية

المسألة الأولي:

	ابن الابن	
	بنت	
	زوجة	
	أم	

المسألة الثانية:

	أب	
	زوج	
	جدة	

المسألة الثالثة:

	أب	
	زوج	
	ابن	

الدرس الخامس:

1-تعريف الحجب أهميته، وأقسامه

2-أقسام حجب الأشخاص

3-المحجوبون من الرجال الوارثين حجب الحرمان

4-المحجوبات من النساء الوارثات حجب الحرمان

5-الورثة الذين لا يقع عليهم حجب الحرمان، أخ المبارك وأخ المشؤوم

6-أقسام الورثة بنسبة حجب الحرمان

7-مفهوم مسألة المشتركة، شروط المسألة المشتركة

8-أركان المسألة المشتركة، صورة المسألة المشتركة

9-أسماء مسألة المشتركة

باب الحجب:

الحجب لغةً: المنع ومنه يقال للبوّاب حاجب لأنه يمنع من الدخول

واصطلاحاً: منع الوارث من الإرث كلاّ أو بعضا [1]

أهميته: يعد باب الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها حتى قال غير واحد من أهل العلم (حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض)[2]

أقسام الحجب:

ينقسم الحجب إلى قسمين:

1-حجب الوصف: وهو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين

2-حجب بالشّخص: وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا [3]

وهو ينقسم إلي قسمين أ-حجب النقصان ب:حجب الحرمان

المحجوبون من الرّجال الوارثين حجب الحرمان هم:

(1)-الجد الصحيح يحجب: 1 - بالأب، والجد القريب يحجب الجد البعيد

(2)-الأخ الشقيق يحجب: 1-بالأب، 2-الابن 3 -ابن الابن مهما نزل

(3)-الأخ لأب يحجب: 1- بالأب 2- ابن 3- ابن الابن 4-الأخ الشقيق 5-الأخت الشقيقة التي أصبحت عصبة مع الغير، لأنها حينئذ تأخذ في قوة أخيها الشقيق إرثاً وحجباً

(4)-الأخ لأم يحجب: 1-بالأب 2-ابن 3- ابن الابن 4-الجدالصحيح 5- البنت الصلبية 6-بنت الابن

(5)-ابن الابن يحجب: 1-بالابن، وهكذا كل ابن ابن يحجب بمن هو أقرب منه فابن الابن يحجب ابن ابن ابن وهكذا

(6)-ابن الأخ الشقيق يحجب: 1- بالأب 2- الجد الصحيح 3-الابن 4-ابن الابن 5-الشقيق 6 -الأخ لأب 7-أخت الشقيقة أو أخت لأب إذا أصبحت عصبة مع الغير

(7)-ابن الأخ لأب يحجب :1-بالأب 2- الجد الصحيح 3- ابن 4- ابن الابن 5- أخ الشقيق 6- أخ لأب 7- أخت الشقيقة أو أخت لأب إذا أصبحت عصبة مع الغير 8-ابن الأخ الشقيق

---

[1] **المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ،المؤلف: محمد علي الصابوني ، ص:69**

[2] **المدخل إلى علم الفرائض، المؤلف: فيصل حسن عبد الله ص:21**

[3] **كتاب: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف: السيد أحمد بن يوسف بن محمد الأهل ص:77**

(8)-العم الشقيق يحجب: 1- بالأب 2- الجد الصحيح 3- ابن 4- ابن الابن 5 - أخ الشقيق 6 - أخ لأب 7- أخت الشقيقة أو أخت لأب إذا أصبحت عصبة مع الغير 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لأب

(9)-العم لأب يحجب: 1- بالأب 2- الجد الصحيح 3- ابن 4- ابن الابن 5- أخ الشقيق 6 - أخ لأب 7- أخت الشقيقة أو أخت لأب إذا أصبحت عصبة مع الغير 8 - ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لأب 10-العم الشقيق

(10) -ابن العم الشقيق يحجب: 1-بالأب 2- الجد الصحيح 3- ابن 4- ابن الابن 5- أخ الشقيق 6 - أخ لأب 7- أخت الشقيقة أو أخت لأب إذا أصبحت عصبة مع الغير 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لأب 10-العم الشقيق 11- العم لأب

(11)-ابن العم لأب يحجب: 1- بالأب 2- الجد الصحيح 3- ابن 4 - ابن الابن 5- أخ الشقيق 6 - أخ لأب 7- أخت الشقيقة أو أخت لأب إذا أصبحت عصبة مع الغير 8-ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لأب 10-العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق [1]

<u>المحجوبات من النساء الوارثات حجب الحرمان هن:</u>

(1)-جدة لأم تحجب :1- الأم **(2)** - جدة لأب تحجب:1- بالأم

(3)-بنت الابن تحجب 1-بابن الصلب سواء كانت واحدة أو أكثر 2-تحجب بالاثنين فأكثر من بنات الصلبية إلا إذا كان هناك معصب

(4)-الأخت الشقيقة تحجب 1-بالأب 2-ابن الصلب 3-ابن الابن وإن نزل

(5)-الأخت لأب تحجب1- أخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع العير 2- الأب 3- الأخ الشقيق 4 - ابن الصلب 5- ابن الابن 6-الأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا وجد معصب

(6)-الأخت لأم تحجب:1- الأب 2- جد للأب 3- ابن الصلب 4- ابن الابن 5- البنت الصلبية 6-بنت الابن [2]

---

[1] - **المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:71**

[2] - **المرجع السابق ص:72**

<u>هناك أشخاص من الورثة الذين لا يقع عليهم حجب الحرمان وهم:</u>

1-البنت الصلبية 2-ابن الصلب 3-الأب 4-الأم 5-أحد الزوجين ويجمع عليهم (الولدان، الأبوان، أحد الزوجين) [1]

أما حجب النقصان فيقع جميع الورثة

<u>أمثلـــــــــــــة عن الحجب</u>

المسألة الأولي

أصل المسألة		12
$\frac{1}{6}$+ع	أب	1+2
محجوب بالأب	جد	م
$\frac{1}{4}$	زوج	3
$\frac{1}{2}$	بنت	6

المسألة الثانية:

أصل المسألة		6
$\frac{1}{6}$	أم	1
محجوبة بالأم	جدة	.
ع	شقيقة	2
$\frac{1}{2}$	بنت	3

المسألة الثالثة:

أصل المسألة		12
ع	جد	5
محجوب بالجد	أخ لأم	.
$\frac{1}{4}$	زوجة	3
$\frac{1}{3}$	أم	4

[1] - **الكتاب: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:70**

هناك أخوان وهما:

1-الأخ المبارك: هو الذي لولاه لسقطت أخته وبوجوده ورثت أخته

2-الأخ المشؤوم: هو الذي لولاه لورثت أخته وبوجوده سقطت فلم ترث شيئاً [1]

أمثلة لأخ المبارك

أصل المسألة		24
$\frac{2}{3}$	بنت/2	16
ع	بنت ابن/3	3
ع	ابن ابن	2
$\frac{1}{8}$	زوجة	3
محجوب	شقيق	.

أمثلة لأخ المشؤوم

أصل المسألة			2
$\frac{1}{2}$	زوج		1
$\frac{1}{2}$	شقيقة		1
ع	أخت لأب		.
ع	أخ لأب		.

المسألة الرابعة:

أصل المسألة		12
ع	ابن	7
محجوب بالابن	ابن ابن	.
$\frac{1}{4}$	زوج	3
$\frac{1}{6}$	أم	2

[1] **المرجع السابق ص:72**

أقسام الورثة بالّنسبة لحجب الحرمان

ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة أقسام وهي:

1-قسم يُحْجِبُون ولا يُحْجَبون: وهم الأبوان والولدان

2-قسم يُحْجَبون ولا يُحْجِبُون: وهم الإخوة لأم

3-قسم لا يُحْجِبون ولا يُحْجَّبون: وهم الزوجان

4-قسم يحجبون ويحجبون: وهم بقية الورثة [1]

أسئلـــــــــــة عن الحجب

أولاً: أجب عن الأسئلة الأتية

1-عرف الحجب لغة واصطلاحاً مع ذكر أمثلته؟

2-ينقسم الحجب إلى قسمين فمن هما؟

3-اذكر أقسام المحجوبات من النساء؟

4-كم أقسام المحجوبين من الرجال؟

5-هناك أشخاص الذين لا يقع عليهم حجب الحرمان فمن هم؟

ثانياً: حلل المسائل الأتية

المسألة الأولي:

	بنت	
	شقيق	
	أخ لأم	
	أخت لأم	
	زوج	
	أم	

[1] **المدخل إلي علم الفرائض المؤلف: فيصل حسن عبد الله ص:22**

المسألة الثانية:

	بنت	
	بنت	
	بنت ابن	
	زوجة	
	أخ لأب	

المسألة الثالثة:

	بنت	
	بنت	
	أخت الشقيقة	
	زوجة	
	أخ لأب	

المسألة الرابعة:

	بنت	
	بنت	
	أخت الشقيقة	
	زوجة	
	أخت لأب	

المسألة المشتركة

مفهوم المشتركة:

المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أصحاب الفرض أولاد الأم [1]
من القواعد المتبعة في (علم الميراث) عند قسمة التركة أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبات فيقدم ذوو الفروض على العصبات عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)
وهذه المسألة التي (تسمى المسألة المشتركة) قد خرجت عن القاعدة وخالفت الأصل المتبع وهي: أن صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي يأخذه العصبة [2]

شروط المسألة المشتركة:

1-أن يكون فيها الإخوة لأم اثنين فأكثر سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً
2-أن يكون فيها الأخ الشقيقا وتكون معه شقيقة فلا بأس فلوكان أخاً لأب سقط، ولا فرق بين الواحد أو المتعدد
3-أن يكون الشقيق ذكراً، فلو كانت أنثي ورثت بالفرض وتعول المسألة وتبطل المشتركة [3]

أركان المسألة المشتركة:

1-الزوج
2-الأم أو الجدة.
3-اثنان فأكثر من أولاد الأم
4-وجود عاصب الشقيق ولا تكفي شقيقة ولا شقيقتان فقط [4]

صورة المسألة المشتركة

ماتت الزوجة تركت عن: زوج، أم، عدد من أولاد الأم اثنين فأكثر، ومن الإخوة الأشقاء أخاً واحد، أو أكثر سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن

أسماء مسألة المشتركة:

1-مشتركة 2-اليمّية 3-الحجرية 4-الحمارية

---

[1] - كتاب: الرحبية في علم الفرائض المؤلف: محمد بن علي الرحبي ص:90
[2] - كتاب: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:75
[3] - المرجع السابق ص:75
4- كتاب : الرحبية في علم الفرائض المؤلف محمد بن علي الرحبي ص:92

أمثلـــــــــــة عن مسألة المشتركة:

المسألة الأولي: **عدد الرؤوس3×**

أصل المسألة		6	18
$\frac{1}{2}$	زوج	3	9
$\frac{1}{3}$	أخ لأم	2	2
	أخ لأم		2
	شقيق		2
$\frac{1}{6}$	الأم	1	3

أسئلـــــــــــة المسألة

أولا: أجب عن الأسئلة الأتية

1-اذكر أركان المسألة المشتركة؟

2-بّين شروط المسألة؟

3-اذكر صورة المسألة؟

4-ماهي المسألة المشتركة؟

ثانياً: حلل المسائل الأتية

المسألة الأولي:

	زوج	
	الجدة	
	أخ لأم	
	أخ لأم	
	الأخ الشقيق	
	الأخ الشقيق	

الدرس السادس:

1-المراد مسألة الجد مع الإخوة

2-المراد بالجد هنا

3-المراد بالإخوة

4-حالات الجد مع الإخوة

5-المراد بصاحب الفرض

6-حكم الجد كلا الحالتين

7-أقسام الإخوة

8-أقسام ما يؤخذه صاحب الفرض

9-المراد بمسألة المعادة

10-حكم مسألة المعادة

11-المراد بمسألة الأكدرية

12-أركان مسألة الأكدرية

13-المسألتان التي تأخذ الأخت لغير أم فرضا وهي مع الجد

مسألة الجد مع الإخوة

1-المراد بمسألة الجد مع الإخوة: هي المسألة التي لم يذكر في القران الكريم ولافي السنة النبوية

2-المراد بالجد هنا:

الجد الصحيح أو أبو الأب أو وهو الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى هذا هو جد فاسد مثل أبي الأم لأنه من ذوي الأرحام [1]

3-المراد بالإخوة هنا:

1-الإخوة الأشقاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا

2-الإخوة لأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا

4- حالات الجد مع الإخوة للجد والإخوة حالتان:

الحالة الأولى: أن يوجد الجد مع الإخوة والأخوات فقط [2]

الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب الفرض [3]

5-: المراد بصاحب الفرض هنا:

هم ستة أصناف: 1-الزوج 2-الزوجة 3-الأم 4-الجدة مطلقا 5-البنت الصلبية 6-بنت الابن

5-حكم الجد كلا الحالتين

حكم الجد في الحالة الأولي: يكون نصيب الجد أفضل الأمرين وأكثر الحصتين:

أ-المقاسمة ب-ثلث جميع المال [4]

حكم الجد في حالة الثانية: يكون نصيب الجد أفضل الأمور الثلاثة:

1-المقاسمة 2-ثلث الباقي 3-سدس جميع المال ولا يمكن إعطاؤه أقل منه [5]

---

[1] - كتاب: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:81

[2] - المرجع السابق ص:84

[3] - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف: السيد أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل ص:130

7-أقسام الإخوة ثلاثة أقسام

أ-أن يكون الإخوة مع الجد أقل من مثليه ويحصر في خمس صور وهي ما يلي:

1-جد، أخت لغير أم 2-جد، أختان لغير أم 3-جد، ثلاث أخوات لغير أم

4-جد، أخ لغير أم 5-جد، أخ ، وأخت لغير أم[1]

- ✓ متي تكون المقاسمة أفضل للجد ؟ تكون المقاسمة أفضل للجد إذا كان الإخوة مع الجد أقل من مثليه

ب-أن يكون الإخوة مع الجد مثليه ويحصر في ثلاث صور وهي ما يلي:

1- جد، أخوان لغير أم 2-جد، أربع أخوات لغير أم

3-جد، أخ لغير أم ، وأختان لغير أم [2]

- ✓ متي تستوي للجد المقاسمة وثلث جميع للمال؟ تستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال إذا كان الإخوة مع الجد مثليه

ج- أن يكون الإخوة مع الجد أكثر من مثليه وليس هناك صور يحصر مثال: جد، ثلاث إخوة فأكثر

- ✓ متي تكون ثلث المال أفضل للجد؟ يكون ثلث المال أفضل للجد إذا كان الإخوة مع الجد أكثر من مثليه

8-أقسام ما يأخذه صاحب الفرض ثلاثة أقسام:

1-أن يكون ما أخذه صاحب الفرض أقل من النصف مثل: السدس، الثلث، الربع،

2-أن يكون ما أخذه صاحب الفرض النصف لا يزيد ولا ينقص.

3-أن يكون ما أخذه صاحب الفرض أكثر من النصف مثل: الثلثين أو فرضين مختلفين مثل: النصف، والربع، ويشترط للجد في هذه الحالة ألا ينقص نصيبه عن السدس بحال من الأحوال، فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أو بقي أقل من السدس، ففي هذه الحالة يفرض للجد السدس ويحرم الإخوة باتفاق الأئمة الفقهاء

---

[2] - المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء كتاب والسنة المؤلف:محمد علي الصابوني ص:86

1-أن يكون ما أخذه صاحب الفرض أقل من النصف مثل: السدس، الثلث، الربع

يكون نصيب الجد إذا كان الإخوة مع الجد أقل من مثليه خير للجد
مثال: جد، الأم، أخ لغير أم
يكون نصيب الجد إذا كان الإخوة مع الجد مثليه يستوي له أي للجد المقاسمة، وثلث الباقي مثال: جدة، جد،أخوان لغير أم
يكون نصيب الجد إذا كان الإخوة مع الجد أكثر من مثليه فثلث الباقي خير للجد
مثال: زوجة، جد، ثلاثة إخوة لغير أم
2-أن يكون ما أخذه صاحب الفرض النصف لا يزيد ولا ينقص
يكون نصيب الجد إذا كان الإخوة مع الجد أقل من مثليه فالمقاسمة خير للجد
مثال: زوج، جد، أخ لغير أم
يكون نصيب الجد إذا كان الإخوة مع الجد مثليه فيستوي للجد المقاسمة، وثلث الباقي، والسدس المال مثال: زوج، جد، أخ لأب، أخ لأب
نصيب الجد إذا كان الإخوة مع الجد أكثر من مثليه
السدس، وثلث الباقي خير للجد مثال: بنت، جد، أخوان لغير أم وأخت لغير أم
3-إذا كان ما أخذه صاحب الفرض أكثر من النصف مثل: الثلثان
أو فرضين مختلفين مثل: الربع والنصف

<u>ننظر ما بقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه</u>

1-إذا كان ما بقي بعد أخذ صاحب الفرض فرض الربع أو أقل
من الربع فالسدس خير للجد بغض النظر عن الإخوة الدين كانوا مع الجد مثال:
1-زوج، بنت، جد ،أخ لغير أم 2-زوج، بنت، جدة، جد، أخ لغير أم
2-إذا كان ما بقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه أكثر من الربع يكون نصيب الجد بأحد الأمرين أ-السدس ب-المقاسمة
أولاً السدس: يكون نصيب الجد سدساً إذا كانت الإخوة مع الجد مثليه أو أكثر من مثليه مثال: 1-زوجة، بنت، جد، أخوان لغير أم
2-زوجة، بنت ابن، جد، ثلاثة إخوة لغير أم،
ثانياً المقاسمة: يكون نصيب الجد مقاسمة إذا كانت الإخوة مع الجد أقل من مثليه
مثال: بنت ابن، زوجة، جد، أخ لغير أم

ملاحظة: في هذين الحالتين تستوي فيها الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إذا كانوا مع الجد سواء كان مع الجد والإخوة صاحب الفرض أو لم يكن معهم صاحب الفرض بشرط ألا يجتمعوا في مكان واحد

أمثلـــــــــــة عن الجد مع الإخوة

المسألة الأولي:

أصل المسألة		2
ع	جد	1
ع	أخ شقيق	1

هذه الصورة لا يوجد أصحاب فرض والأفضل للجد أن يقاسم الأخ فيكون لكل منهما نصف التركة، فتتعين المقاسمة فيكون أصل المسألة إثنين لكل منهما سهم. وهكذا في كل مسألة لا يكون فيها صاحب فرض، ويكون الورثة فقط: جدا وأخا شقيقاً أو لأب واحداً تعينت المقاسمة بينه وبين الجد.

المسألة الثانية:

أصل المسألة		3
ع	جد	1
ع	أخ شقيق	1
ع	أخ شقيق	1

في هذه الصورة يستوي للجد ثلث التركة ومقاسمة الإخوة فتكون سهام التركة ثلاثة هي أصل المسألة:

للجد منها واحد ولكل أخ سهم واحد أيضاً.

المسألة الثالثة عدد الرؤوس 3 ×

أصل المسألة		3	9
$\frac{1}{3}$	جد	1	3
ع	أخ لأب	2	2
ع	أخ لأب		2
ع	أخ لأب		2

هنا تعين للجد الثلث فرضا لأن مقاسمة الإخوة تضر به إذا تنقصه عن الثلث فيكون له الربع ولذا يفرض له الثلث، ويكون أصل المسألة ثلاثة واحد للجد واثنان للإخوة ،وتصح المسألة بضرب أصلها بعدد الإخوة فتكون تسعة للجد منها ثلاثة. وللإخوة ستة : لكل منهم سهمان . وهكدا في كل مسألة ليس فيها صاحب فرض والإخوة فيها أكثر فرض الجد فيها الثلث

المسألة الرابعة:

أصل المسألة		3
$\frac{1}{3}$	أم	1
ع	جد	1
ع	أخ لأب	1

للأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة مطلقاً.
والجد هنا يقاسم الأخ في الباقي بعد أصحاب الفروض، فهو أفضل له، لأنه حال وجود أصحاب الفروض: إما أن يقاسم الإخوة أو يفرض له ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، أو أن يفرض له سدس المال كاملاً. فالمقاسمة هنا يأخذ ثلث المال، فهو أفضل له.

المسألة الخامسة عدد الرؤوس 2×

أصل المسألة		2	4
$\frac{1}{2}$	زوج	1	2
ع	جد	1	1
ع	شقيق		1

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. والجد والأخ عصبة بأنفسهما، والأنفع للجد هنا المقاسمة في الباقي بعد أصحاب الفروض، لأنه أكثر من ثلث الباقي ومن سدس المال كله.

المسألة السادسة:

فرض الجد **3** × عدد الرؤوس : 3×

أصل المسألة		6	18	54
$\frac{1}{6}$	أم	1	3	9
$\frac{1}{3}$ با	جد	5	5	15
ع	شقيق/3		10	30

للأم السدس لوجود عدد من الإخوة. وللجد ثلث الباقي بعد فرض الأم لأنه أنفع له، إذ يكون له فيه سهم وثلث من ستة، بينما لو قاسم الإخوة لكان له سهم وربع ولو أخذ سدس المال لكان له سهم واحد. والإخوة الأشقاء عصبة بأنفسهم ولا حاجب لهم

أسئلـــــــــــة عن جد والإخوة

أولاً: أجب عن الأسئلة

1-ما المراد بالجد هنا؟

2-اذكر حالات الجد بالتفصيل؟

3-من هم الإخوة الذين يرثون مع الجد؟

4-ما المراد بصاحب الفرض مع ذكر أقسام ما يأخذه؟

5-أذكر نصيب الجد كلا الحالتين؟

6-متي تستوي للجد المقاسمة وثلث المال؟

7-متي يكون ثلث المال أفضل للجد؟

ثانياً حلل المسائل الأتية

المسألة الأولي:

	زوج	
	جد	
	أخ شقيق	
	أخ شقيق	

المسألة الثانية:

	زوج	
	جد	
	أخ لأب	
	أخ لأب	
	أخ لأب	

مسألة المعادة:

1-المراد بمسألة المعادة

هي: التي يجتمع الجد فيها الاخوة الأشقاء والاخوة لأب وهي من المسائل التي لم ترد في القران الكريم ولا في السنة[1]

2-الحكم في هذه المسألة:

إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فتحل المسألة كما مر

ثم بعد ذلك يأخذ الذكر من الأشقاء نصيب الإخوة لأب فيعدون على الجد

ثم يسقطون الإخوة لأب

مثاله: جد،شقيق،وأخ لأب فيعطي الجد ثلث المال لاستوائه مع المقاسمة ثم يأخذ الشقيق نصيب أخيه من الأب فيكون للشقيق ثلثا التركة وللجد الثلث وإذا لم يكن في الأشقاء ذكر وفيه شقيقة فتأخذ نصف التركة والباقي للإخوة لأب [2]

وإذا لم يبق بعد أخذ الجد حقه إلا نصف المال فازت به الشقيقة وسقط الأخ لأب

أمثلـــــــــــة عن مسألة المعادة:

المسألة الأولي: عدد الرؤوس3×

أصل المسألة		3	9
$\frac{1}{3}$	جد	1	3
ع	أخ شقيق	2	4
ع	أخت شقيقة		2
محجوب بالشقيق	أخ لأب	.	.

للجد ثلث المال كاملاً، إذ لا يوجد أصحاب فروض، ولو قاسم الإخوة لكان نصيبه أقل من ذلك، إذ يكون اثنين من سبعة. الأخ الشقيق عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه. والشقيقة عصبة بالشقيق. والأخ لأب محجوب بالشقيق.

أسئلـــــــــة عن مسألة المعادة

أولاً: أجب عن الأسئلة الأتية

1-عرف المسألة المعادة؟ 2-اذكر حكم المسألة المعادة؟

3-هل يجوز اجتماع الإخوة الأشقاء وإخوة لأب أم لا؟

4-هل المسألة المعادة من المسائل التي لم ترد في القران؟

[1] - **الكتاب-التقريرات السديدة في المسائل المفيدة**

[2] -**المرجع السابق ص:252**

ثانياً حلل المسائل الأتية:

المسألة الأولي:

	جد	
	أخ شقيق	
	أخ لأب	

المسألة الثانية:

	جد		
	أخت شقيقة		
	أخ لأب		
	أخت لأب		
	أخت لأب		

المسألة الثالثة:

	أم		
	جد		
	أخ الشقيق		
	أخت لأب		

المسألة الأكدرية

1-المراد بمسألة الأكدرية

هي من المسائل التي لم ترد في القران الكريم ولا في السنة النبوية

2-أركان المسألة الأكدرية:

1-الزوج 2-الأم 3-الجد 4-أخت الشقيقة أو أخت لأب

3-هناك مسألتان تأخذ الأخت لغيرأم فرضاً وهي مع الجد وهما:

1-الأكدرية بلا خلاف

2-المعادة بخلاف التي تأخذ فرضاً وهي مع الجد

في مسألة المعادة هي أخت شقيقة

أما أخت لأب تأخذ فرضاً وهي مع الجد في مسألة الأكدرية فقط

أمثلـــــــــــة عن مسألة الأكدرية

عدد الرؤوس 3×

	9		
أصل المسألة	6		27
$\frac{1}{3}$ الأم	2		6
$\frac{1}{2}$ الزوج	3		9
$\frac{1}{6}$ الجد	4		8
$\frac{1}{2}$ أخت لغير أم			4

أجب عن الأسئلة الأتية

1-ما المراد بمسألة الأكدرية؟

2-أذكرأركان مسألة الأكدرية؟

3-هناك مسألتان تأخذ الأخت لغير أم فرضا وهي مع الجد فما هما؟

الدرس السابع

1-تعريف الحساب

2-أصول المسائل المتفق عليها والمختلف عليها

3-كيفية استخراج لأصل المسألة

4-النسب الأربع وتعريف كل منها

5-تعريف مسألة العول

6-متى وقع العول

7-أقسام أصول المسائل المتفق عليها

8-مقدمة عن مسائل الفرضية

9-تعريف التصحيح

10-تعريف الانكسار

11-تعريف الفريق، وتعريف جزء السهم

12-مبلغ الانكسار وتعريف كل منها

13-كيفية تصحيح الانكسار كل فريق

14-تعريف التركة وطرقها

باب حساب الفرائض

الحساب في اللغة: يطلق على العد والإحصاء

تعريف العام: هي قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كالجمع والطرح والضرب والقسمة

تعريف الفرضيين: هي تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها وقسمة التركات. [1]

التأصيل

التأصيل لغة: وضع الأصل، وهو مأخوذ من الأصل.

واصطلاحاً هو:

تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر [2]

أصول المسائل في الفرائض المتفق عليها

الأصول المتفق عليها في الفرائض سبعة وهي (2،3،4، 8، 6، 12،24)

وهناك أصلان مختلف فيهما وهما:(18،36)

كيفية استخراج أصل المسألة

لمعرفة أصل المسألة ينظر إلى الأشخاص الموجودين في المسألة

وحينئذ فلا يخلوالأمر من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون جميع من في المسألة عصبة، ولا يكون معهم صاحب فرض، فأصل المسألة تكون من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكوراً، وفي حالة اجتماع الذكر مع الإناث فإنه يحسب الذكّر برأسين والأنثى برأس واحد

مثاله: مات عن: ثلاثة إخوة أشقاء، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم،

وتكون الصورة هكذا:

عصبة بالنفس	3
أخ الشقيق	1
أخ الشقيق	1
أخ الشقيق	1

[1] **كتاب: المدخل إلي علم الفرائض المؤلف: فيصل حسن عبد الله ص:24**

[2] **- المرجع السابق ص:24**

مثال آخر: مات عن: ابن وبنتين، فأصل مسألتهم أربعة لأنّ الابن يحسب برأسين.

عصبة بالغير	4
ابن	2
بنت	1
بنت	1

الحالة الثانية:

أن يكون من في المسألة صاحب فرض واحد ومعه عصبة، فتكون أصل المسألة فرض صاحب الفرض مثاله :ماتت الزوجة وتركت: عن: زوج، وعمّ

		2
$\frac{1}{2}$	زوج	1
ع	عمّ	1

مثال آخر مات عن: أم، وأب. فأصل المسألة تكون فرض صاحب الفرض

	3		
$\frac{1}{3}$	أم	1	
ع	أب	2	

الحالة الثالثة:

أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض:

فيستخرج أصل المسألة بالنّظر بين مقامات الفروض عن طريق النّسب الأربع وحاصل النّظر هو أصل المسألة

النّسب الأربع:

1-التماثل: تساوي الأعداد في القيمة بحيث لا يزيد أحدهما على الأخر

مثاله:(3مع3) و(2مع2) (6،6) وحكمه الاكتفاء بأحدهما

2-التداخل : أن ينقسم العدد الأكبر على عدد الأصغر قسمة صحيحة بحيث لا يبقى للقسمة باق مثل:(2مع4)(2مع6) (8،2) وحكمه الاكتفاء بالأكبر

3-التوافق :ألا ينقسم أحد عددين على الأخر ولكن يقسمهما عدد ثالث مشترك بينهما غير الواحد مثال:(4مع6) (8مع6) حكمه ضرب وفق أحدهما في كامل الأخر

4-التباين: ألا يقسم أحد عددين على الآخر ولايقسمهما عدد آخر لأنه ليس بينهما اشتراك مثال:(3مع 4) (2مع3)

وحكمه: ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر [1]

مثال(1) مات عن: زوج، أخت شقيقة

1تماثل		2
$\frac{1}{2}$	زوج	1
$\frac{1}{2}$	أخت شقيقة	1

اجتمع في المسألة نصفان فنكتفي بأحدهما للتماثل ويكون أصل مسألة(2)

مثال (2) مات عن: زوجة، أخت شقيقة، عمّ

1-تداخل		4
$\frac{1}{4}$	زوجة	1
$\frac{1}{2}$	أخت شقيقة	2
ع	عم	1

اجتمع في المسألة ربع، ونصف، وبينهما تداخل فنكتفي بأكبرهما، ويكون أصل المسألة (4)

2-مثال مات عن: بنت، وأم، وأخ شقيق.

[1] - **المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة م:محمد علي الصابوني**

2-تداخل		6
$\frac{1}{2}$	بنت	3
$\frac{1}{6}$	أم	1
ع	أخ شقيق	2

اجتمع في المسألة نصف وسدس وبينهما تداخل فنكتفي بأكبرهما، ويكون أصل المسألة **(6)**

مثال مات عن: أم، وزوجة، وابن.

	1-توافق	24
$\frac{1}{6}$	أمّ	4
$\frac{1}{8}$	زوجة	3
ع	ابن	17

اجتمع في المسألة سدس وثمن وبينهما توافق في النصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر"3×8 أو 4×6 " والحاصل هو(24) وهو أصل المسألة.

مثال مات عن: أم، زوج، وابن.

	2-توافق	12
$\frac{1}{6}$	أم	2
$\frac{1}{4}$	زوج	3
	ابن	7

اجتمع في المسألة سدس وربع وبينهما توافق في النصف فنضرب وفق أحدهما كامل الآخر" 4×3 أو 2×6" والحاصل هو (12) وهو أصل المسألة

مثال مات عن: أم، وأخت شقيقة، وعمّ

	1-تباين	6
$\frac{1}{3}$	أم	2
$\frac{1}{2}$	أخت شقيقة	3
ع	عم	1

اجتمع في المسألة ثلث، ونصف وبينهما تباين فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر "3×2" والحاصل هو (6) وهو أصل المسألة

مثال مات عن زوجة وأم، وأخ شقيق.

		12	
$\frac{1}{4}$	زوجة	3	
$\frac{1}{3}$	أم	4	
	أخ شقيق	5	

اجتمع في المسألة ثلث، وربع وبينهما تباين فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر "4×3 "
والحاصل هو (12) وهو أصل المسألة

القســـــم الأول: أجب عن الأسئلة التالية

1 -عرف الحساب لغة واصطلاحا؟

2-بين التأصيل لغة واصطلاحا؟

3-كم أصول الفرائض المتفق عليها وماهي؟

4-ماهي النسب الأربع وعرف كل واحدة منها؟

5-كيف يستخرج أصل المسألة إذا كان فيها صاحب فرض واحد؟

6-كيف يستخرج أصل المسألة إذا تعددّ أصحاب الفروض؟

القســـــــــــــــم الثاني: حلل المسائل التالية

المسألة الأولي:

	زوج	
	أخت شقيقة	
	أخت لأب	

المسألة الثانية

	زوج	
	أم	
	أخت لأم	
	أخت لأم	

مسألة العول:

العول لغة: الزيادة والارتفاع

واصطلاحا: زيادة مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة

متى وقع العول؟

لم يقع العول في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، حيث لم تحصل مسألة أو حادثة فيها عول في زمن الرسول الكريم، ولا في زمن خليفته الأول، وإنما أول قضية حصلت في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه

أول حادثة وقعت في عهد عمر رضي الله

تذكر الرواية أن أول حادثة وقعت في عهد عمر، وكان فيها عول هي المسألة الاتية: إمراه ماتت، وخلّفت (زوجا، وأختين شقيقتين) فللزوج فرضه النصف، وللأختان الشقيقتان فرضهما الثلثان، وقد زادت الفروض على التركة، وجاء الزوج يطلب نصيبه كاملاً، وجاءت الشقيقتان تطلبان كذلك نصيبهما كاملاً، فقال عمر:ما أدري من أقدم منكم، في العطاء، ومن أؤخّر؟ أي أني إذا أعطيت الزوج أولاً فرضه وهو النصف نقص نصيب الأختين، وإذا أعطيت الأختين فرضهما أولاّ وهو الثلثان، نقص نصيب الزوج.... فعند دالك توقف في الأمر، واستشار الصحابة فأشار عليه (زيد بن ثابت) رضي الله بالعول. فقال عمر أعيلو الفرائض، وأقر صنيعه الصحابة الكرام فأصبح دلك إجماعاً على حكم العول. [1]

ذكرنا سابقا أن أصول الفرائض سبعة وهي(6،4،3،2، 8، 12، 24)

تنقسم أصول المسائل المتفق عليها إلى قسمين وهما:

1-الأصول التي تعول هي:(6، 12، 24)

- فيعول الأصل: (6) أربع مرات إلى: (7، 8، 9، 10)
- ويعول :(12) ثلاث مرات إلى:(13، 15، 17)
- ويعول الأصل (24)مرة واحدة إلى :(27)ويسمي البخيلة لقلة عوله

[1] - المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:97-98

2-الأصول التي لا تعول هي(8،3،4،2)فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فإنه لا يمكن أن يكون في المسألة عول

المسألة الأولي:

	العول	**7**
	أصل المسألة	**6**
$\frac{1}{2}$	**زوج**	**3**
$\frac{1}{2}$	**شقيقة**	**3**
$\frac{1}{6}$	**أخت لأب**	**1**

المسألة الثانية

	العول	**9**
	أصل المسألة	**6**
$\frac{1}{2}$	**زوج**	**3**
$\frac{1}{6}$	**أم**	**1**
$\frac{1}{2}$	**شقيقة**	**3**
$\frac{1}{6}$	**أخت لأب**	**1**
$\frac{1}{6}$	**أخت لأم**	**1**

أســـــــــــــــئلة

القسم الأول: أجب عن الأسئلة الأتية

1-ما هو العول لغة واصطلاحاً؟

2-ما الأصول التي تعول؟

3-ما الأصول التي لا تعول؟

4-كم مرة يعول أصل ستة وإلى أين يعول؟

5-كم مرة يعول أصل أثنى عشر وإلى أين يعول؟

القسم الثاني حلل المسائل الأتية:

المسألة الأولى:

	بنت		
	بنت		
	زوج		
	أم		

المسألة الثانية:

	زوجة		
	أخ لأم		
	أخ لأم		
	أخت لأب		
	خت لأب		
	أم		

مقدمة عن مسائل الفرضية

المسائل الفرضية

1- أن تنقسم كل سهم فيها على أصحابه بدون كسر، فتكون المسألة صحيحة من أصلها أومن مبلغ عولها الذي عالت إليه إن كانت عائلة،

2-أن لا تنقسم السهام على أصحابها إلا بكسر فتكون المسألة حينئذ منكسرة وتحتاج إلى التصحيح [1]

-التصحيح: هو إيجاد أقلّ عددٍ يأخذ منه كلّ وارثٍ نصيبَه بدون كسرٍ.

-الانكسار: هو أن يوجد في المسألة سهمٌ أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه إلا بكسر

-الفريق هو الجماعة الذين اشتركوا في فرضٍ واحد أو فيما بقي بعد أصحاب الفروض ويسمّى السهم المنكسر ويسمى عدد رؤوس الفريق منكسرا عليه

-جزء السهم: هو العدد الناتج من النظر بين المنكسر والمنكسر عليه [2]

مبلغ الانكسار في الفرائض

الانكسار في المسألة قد يكون على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض على ذلك

الانكسار على فريقٍ واحد:

وهو أن يكون في المسألة سهمٌ واحد لا يقبل الَقسمة على فريقه.

وطريقة تصحيح هذا الانكسار بأن ننظر بين المنكسر (السهم) والمنكسر عليه (عدد الرؤوس) بنظرتين هما التوافق والتباين فقط

1-فإن كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين فنأخذ كامل عدد الرؤوس، ويسمّى: (جزء السهم) ونضربه في أصل المسألة أو عولها إن عالت، والنّاتج في دلك يسمّى مصحّ المسألة أو جامعة التصحيح، ثم نضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم، ونضع الناتج أمام مصح المسألة.

---

[1] - المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:117

[2] - المدخل إلى علم الفرائض المؤلف: فيصل حسن عبد الله ص:32

2-وإن كان بين عدد الرؤوس والسهام: توافق نأخذ وفق عدد الرؤوس ويسمّى: (جزء السهم) ونضربه في أصل المسألة والنّاتج هو مصحح المسألة، ثم نضرب بيد كل وارث في جزء السهم، ونضع النّاتج أمام مصحح المسألة
أو تصحيح المسألة أو الجامعة

المسألة الأولى: مات عن: أم ،ثلاث أعمام أشقاء

	جزء السهم 3×	3	9
$\frac{1}{3}$	أم	1	3
ع	عم الشقيق/3	2	6

المسألة الثانية:

مثال مات عن: أربع شقيقات وعمّ شقيق.

	جزءالسهم2 ×	3	6
$\frac{2}{3}$	أخوات شقيقات/4	2	4
ع	عم شقيق	1	2

<u>الانكسار على فريقين.</u>

وهو أن يكون في المسألة سهمان لا يقبلان القسمة على فريقهما
وطريقة تصحيح هذا الانكسار بأن ننظر بين المنْكسِر (السهام) والمنكسر عليه (عدد الرؤوس)
بنظرتين هما التوافق والتباين كما تقدم ثم نضع الناتج من الانكسار الأول والنّاتج من الانكسار الثاني في مكان خال ونسميه المحفوظ الأول والمحفوظ الثاني ثم ننظر بين العددين المحفوظين في المكان الخالي بالنّسب الأربع والعدد الذي ينتج بعد النّظر بالنّسب الأربع هو جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو مبلغ عولها إن عالت والناتج هو مصحح المسألة، ثم نضرب ما بيد كل وارث في السهم

مثال مات عن: أربع بنات وأربعة أعمام.

جزء السهم 4×

			3	12	
المحفوظ الأول 2	$\frac{2}{3}$	4/بنات	2	8	
المحفوظ الثاني: 4	ع	4/أعمام	1	4	

الانكسار على ثلاث فرقٍ:

وهو أن يكون في المسألة ثلاثة أسهم لا تقبل القِسْمة على فريقها.

وطريقة تصحيح هذا الانكسار بأن ننظر بين المنْكِسر (السهام) المنكسر عليه (عدد الرؤوس)بنظرتين هما التوافق والتباين كما تقدّم، ثم نضع النّاتج من الانكسار الأول والناتج من الانكسار الثاني والناتج من الانكسار الثالث في مكان خالٍ، ونسمّيه المحفوظ الأول والمحفوظ الثاني والمحفوظ الثالث ثّمّ ننظّر بين الأعداد المحفوظة في المكان الخالي بالنّسب الأربع، والعدد الذي ينتج بعد النّظر بالنّسب الأربع ، هو جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو مبلغ عولها إن عالت ، والنّاتج هو مصحُّ المسألة ،ثم نضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم

مثال مات عن: خمس بنات، وأربع شقيقات،و زوجتين.

480	24	جزء السهم 20×		
60	3	زوجتين	$\frac{1}{8}$	المحفوظ الأول: 2
320	16	5/بنات	$\frac{2}{3}$	المحفوظ الثاني:5
100	5	4/شقيقات	ع	المحفوظ الثالث: 4

مثال مات عن: جدتين وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام.

180	6	جزء السهم 30×		
30	1	2/جدتين	$\frac{1}{6}$	المحفوظ الأول: 2
60	2	إخوة لأم/3	$\frac{1}{3}$	المحفوظ الثاني: 3
90	3	أعمام/5	ع	المحفوظ الثالث: 5

الانكسار على أربع فرقٍ.

وهو أن يكون في المسألة أربعة أسهم لا تقبل القسمة على فرقها

وطريقة تصحيح هذا الانكسار بأن ننظر بين المنكِسر(السهام) والمنكسر عليه (عدد الرؤوس) بنظرتين وهما التوافق والتباين كما تقدم ،ثم نضع الناتج من الانكسار الأول والناتج من الانكسار الثاني والناتج من الانكسار الثالث والناتج من الانكسار الرابع في مكان خالٍ ، ونسميه المحفوظ الأول والمحفوظ الثاني والمحفوظ الثالث والمحفوظ الرابع ثم ننظر بين الأعداد المحفوظة في المكان الخالي بالنّسب الأربع، والعدد الذي ينتج بعد النظر لنسب الأربع ،وهو جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو مبلغ عولها إن عالت ،والناتج هو مصحُّ المسألة ثم نضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم. [1]

مثال مات عن: زوجتين ،وثلاث جدات ،وثلاث أخوات لأم ،وعمين شقيقين

		جزء السهم 6× ←		
المحفوظ الأول: 2	$\frac{1}{4}$	2/زوجتين	3	18
المحفوظ الثاني:3	$\frac{1}{6}$	3/جدات	2	12
المحفوظ الثالث: 3	$\frac{1}{3}$	3/أخوات لأم	4	24
المحفوظ الرابع: 2	ع	2/عمين شقيق	3	18
			12	72

مثال مات عن زوجتين أربع جدات ،أربع أخوات لأب، شقيقة ثمانية إخوة لأم.

جزء السهم2×

المحفوظ الأول: 2	$\frac{1}{4}$	2/زوجتين	3	6
المحفوظ الثاني:2	$\frac{1}{6}$	4 /جدات	2	4
المحفوظ الثالث: 2	$\frac{1}{6}$	4/أخوات لأب	2	4
المحفوظ الرابع: 2	$\frac{1}{3}$	8/إخوة لأم	4	8
	$\frac{1}{2}$	شقيقة	6	12
			17/12	34

[1] - **المدخل إلى علم الفرائض المؤلف: فيصل حسن عبد الله ص: 36**

ملاحظة كيفية تصحيح المسألة هي: أن ننظر بين سهام الورثة ورؤوسهم، فإن قسمت عليهم السهام قسمة صحيحة بلا كسر فبها ونعمت وإن لم تنقسم ننظر إن كان بينهما موافقة أخذ وفق عدد الرؤوس وضرب في أصل المسألة أو عولها، وإن كانت المباينة ضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة أوعولها ويصبح حاصل الضرب هو أصل المسألة ويسمّي هذا (تصحيح المسألة)

أسئلة بالانكسار (أولا أجب عن الأسئلة الأتية)

1-بين الانكسار؟

2-ماهو التصحيح؟

3-عرف الفريق؟

4-ما هو جزء السهم؟

5-كم يبلغ الانكسار في الفرائض؟

6-ما المراد الانكسار على فريق واحد؟

7-ماهي طريقة التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد؟

8-ما معني الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة؟

ثانيا: حلل مسائل الأتية

المسألة الأولى:

	أم		
	عم الشقيق		
	عم الشقيق		
	عم الشقيق		
	عم الشقيق		
	عم الشقيق		

المسألة الثانية:

	جدة		
	أخ لأم		
	أخ لأم		
	أخت لأم		
	عم الشقيق		
	عم الشقيق		
	عم الشقيق		
	عم الشقيق		

باب معرفة تقسيم التركة

التركة هي : ما يتركه الميت من مال أو متاع أو عقار وهذه التركة تقسم بين الورثة على قدر سهامهم فيعطي كل وارث من التركة بنسبة سهامه التي ورثها من الميت ولمعرفة قسمة التركة طرقٌ عديدة أشهرها طريقتان:

الطريقة الأولى

هي: أن نستخرج قيمة السهم الواحد من التركة، ثم نضربها في عدد سهام كل وارث، فيحصل نصيب كل وارث من التركة

الطريقة الثانية

هي: أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة ذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة ثم نقسمه على أصل المسألة أو تصحيحها فينتج نصيب كل وارث [1]

أمثلـــــــــــة عن الطريقة الأولى:

المسألة الأولى:

		24	التركة: 480÷24= 20دولار قيمة السهم الواحد
$\frac{1}{8}$	زوجة	3	3×20=60 دولار نصيبها من التركة
$\frac{1}{2}$	بنت	12	12×20=240 دولار نصيبها من التركة
$\frac{1}{6}$+ع	أب	1+4	5×20=100دولار نصيبه من التركة
$\frac{1}{6}$	أم	4	4×20=80 دولار نصيبها من التركة

المسألة الثانية:

عدد الرؤوس 2 ×

عصبة مع الغير		12	24	التركة: 960÷24=40 دولار قيمة السهم الواحد
ع	**أخت شقيقة/2**	1	2	2×40= 80 دولار نصيبهما من التركة
$\frac{1}{6}$	**أم**	2	4	4×40= دولار 160 نصيبها من التركة
$\frac{1}{4}$	**زوج**	3	6	6×40= دولار نصيبه من التركة.
$\frac{1}{2}$	**بنت ابن**	6	12	12×40= دولار نصيبها من التركة

[1] -المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف: محمد علي الصابوني ص:124

أمثلـــــــــــــــة عن الطريقة الثانية

المسألة الأولى:

			التركة: 585
		12	13
$\frac{1}{4}$	زوج	3	3
$\frac{1}{6}$	أم	2	2
$\frac{2}{3}$	بنت/2	8	8
ع	بنت ابن/3		.
ع	ابن الابن		.

نصيب الزوج من التركة : $\frac{3 \times 585}{13}$ = 135 دولار

نصيب الأم من التركة: $\frac{2 \times 585}{13}$ = 90دولار

نصيب البنتين من التركة: $\frac{8 \times 585}{13}$ =360 دولار

أسئلـــــــــــــة عن التركة

أولا: أجب عن الأسئلة الأتية

1-عرف التركة؟ مع ذكر طرقها؟

2 -عرف الطريقة الأولى من طرق التركة؟

3-هات أمثلة لطريقة الأولى؟

4 -أذكر الأمثلة لطريقة الثانية من طرق لتركة؟

ثانياً حلل المسائل الأتية

المسألة الأولى:

			التركة: 240
	2/أخ شقيق		
	بنت ابن		
	أم		
	زوج		

الملاحظة حلل بهذه المسألة مستخدماً الطريقة الأولى من طرق التركة.

المسألة الثانية:

			التركة: 1500
	أم		
	2/ أخت شقيقة		
	أخت لأب		
	2/ أخ لأب		
	بنت ابن		

الملاحظة: حلل بهذه المسألة مستخدماً الطريقة الثانية من طرق التركة.

الدرس الثامن

1-تعريف الرد

2-شروط الرد

3-الورثة الذين يرد عليهم الباقي

4-الورثة الذين لا يرد عليهم الباقي

5-حالات الرد أو أقسام الرد

6-حكم هذه الأقسام أوهذه الحالات

باب الرد

- الرد لغة: الإرجاع والإعادة
- وفي الاصطلاح: هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم [1]

شروط الرد:

ولا يكون في مسألة من المسائل ردٌ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة:

1-وجود صاحب فرض. 2-عدم وجود عاصب 3-بقاء فائض من التركة

فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة رد

الورثة الذين يرد عليهم الباقي:

يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين، والرد يشمل ثمانية من أصحاب الفروض:

1-بنت الصلب 2-بنت الابن 3-الأخت الشقيقة 4-الأخت لأب

5-الأم 6-الجدة مطلقا (جدة لأب، جدة لأم) 7-الأخت لأم 8-الأخ لأم

أما الأب والجد-وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات

فإنه لا يرد عليهما، لأنه متي وجد الأب أو الجد،

فلا يمكن أن يكون في المسألة ردٌّ، لأنهما يصبحان عصبة حينذاك يأخذان الباقي

الورثة الذين لا يرد عليهما:

أما الورثة الذين لا يرد عليهما، من أصحاب الفروض هما الزوجان فقط (الزوج والزوجة) ودالك لأنّ قرابتهما ليست قرابة نسبيّة، إنما هي قرابة سببية، أي أن القرابة اكتسبت بسبب النكاح وقد انقطعت هذه بالموت فلا يرد على أحد الزوجين، إنما يأخذ كل منهما فرضه فقط بدون زيادة،

وما زاد من التركة فإنه يرد على أصحاب الفروض الآخرين

[1] - المدخل إلى علم الفرائض ، ص:37، المؤلف :أبو عبد الرزاق الأثري فيصل حسن عبد الله أل أسكر

أقسام الرد:

ينقسم الرد إلى أربعة أقسام ولكل قسم من هذه الأقسام طريقة خاصة وهذه الأقسام هي:

أولا: أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد بدون أحد الزوجين

ثانياً: أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، بدون أحد الزوجين

ثالثاً: أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد مع وجود أحد الزوجين

رابعاً: أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، مع وجود أحد الزوجين

أحكام هذه الأقسام

1- حكم الحالة الأولى: إذا كانت الورثة أصحاب فرض واحد (بدون أحد الزوجين)فإن الميراث يقسم على عدد الرؤوس ابتداءً، تخلصاً من التطويل ووصولاً إلى الهدف من أيسر طريق فإذا مات إنسان عن (ثلاث بنات) فقط فإن المسألة من (ثلاثة)عدد رؤوسهن، لأن لهما الثلثين بالفرض والباقي بالرد

2 -حكم الحالة الثانية: وإذا كانت الورثة أصحاب فروض متعددين (بدون أحد الزوجين) فإنّ الميراث يقسم على عدد السهام لا على عدد الرؤوس وذلك كما إذا مات عن: (أم، وأخوين لأم) فللأم السدس وللأخوين لأم ثلث المسألة من عدد السهام أي من ثلاثة لأن للأم سهماً من ستة وللأخوين للأم سهمان مجموع السهام ثلاثة من ($\frac{3}{6}$) فهو أصل المسألة

3-حكم الحالة الثالثة: إذا كان الورثة أصحاب فرض واحد ومعهم أحد الزوجين نجعل المسألة من مخرج أي(مقام) فرض من لا يرد عليه

والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة

أمثلة عن هذه الحالة

المسألة الأولى ×5

		8	40 تصحيح المسألة
$\frac{1}{8}$	زوجة	1	5
$\frac{2}{3}$	بنت/5	7	35

المسألة الثانية ×4

		4	16 تصحيح المسألة
$\frac{1}{4}$	زوج	1	4
$\frac{2}{3}$	بنت/4	3	12لكل بنت ثلاثة سهام

4-حكم الحالة الرابعة:

نجعل مسألتين مسألة فيها أحد الزوجين ومسألة ليس فيها أحد الزوجين ونحل كل مسألة مستقلة ثم ننظر ما بين الباقي وبين مسألة الرد بعد الرد بأحد النسب الثلاث:
(التماثل والتوافق والتباين) ([1])

أمثلة عن هذه الحالة

المسألة الأولى مسألة الردية × 3 الجامعة

			مسألة الزوجية	3			4	12
		12	4	~~6~~				
$\frac{1}{8}$	زوجة	3	1				1	3
$\frac{1}{6}$	أم	2	~~3~~ الباقي بعد الفرض الزوجة	1			1	3
$\frac{1}{3}$	أخت لأم/3	4		2			2	6 لكل اثنان

بقي 3

[1] -المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف:محمد علي الصابوني
ص: 104-108

أسئلة الرد

أولا: أجب عن الأسئلة الآتية

1-عرف الرد لغة واصطلاحاً؟

2-أذكر شروط الرد؟

3-هناك أصحاب يرد عليهم الباقي فمن هم؟

4 -اذ كر حالات الرد؟ مع ذكر التمثيل؟

ثانياً حلل المسائل الأتية

المسألة الأولى:

	زوجة			
	أم			
	أخت لأم/2			

المسألة الثانية:

	زوجة			
	شقيقة			
	أخت لأب			

الدرس التاسع

1-تعريف المناسخة

2-حالات المناسخة

3-طريقة إجراء المناسخة

4-تعريف الحمل

5-شروط الحمل

6-أحوال الحمل

7-طريقة حل مسائل الحمل

8-أقسام الحمل

مسألة المناسخات

المناسخة لغة النقل والإزالة

واصطلاحا أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة فينتقل نصيبه إلى الورثة الآخرين فإذا مات أحد الورثة قبل أن تقسم التركة ويأخذ نصيبه منها فإن سهامه تنتقل إلى ورثته وتكون هناك مسألة تجمع بين المسألتين تسمى(الجامعة)

للمناسخة ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم مثاله: إذا مات عن خمسة إخوة أشقاء ثم مات أحد الأشقاء عن بقية إخوته ولا وارث له سواهم فإن التركة تقسم في هذه الحالة بين الباقين

الحالة الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت مثاله: رجل له زوجتان خلف إحداهما ابناً ومن الثانية ثلاث بنات ثم توفى عن زوجتيه وأولاده ثم توفيت إحدى البنات قبل القسمة عن المذكورين فإن الورثة في هذه الحالة هم بقية ورثة الميت الأول غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخاً لأب والبنتان أصبحتا أختين شقيقتين لذلك فإن القسمة هنا تتغير ولا بد لنا في مثل هذه الحالة من عمل جديد ومن استخراج ما يسمى(الجامعة) أي التي تجمع بين المسألتين.

الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول وفي هذه الحالة لا بد لنا أيضاً من استخراج (الجامعة) لأن القسمة تختلف بالنسبة للورثة مثاله: ماتت زوجة عن: ابنين وزوج ثم مات الزوج قبل القسمة التركة وترك عن: أم وأب

طريقة إجراء المناسخة:

في عملية المناسخة واستخراج الجامعة لا بد لنا من اتباع الخطوات التالية

1-تصحيح مسألة الميت الأول وإعطاء كل وارث نصيبه بما فيهم الميت الثاني

2-عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني ثم تصحيحها بقطع النظر عن المسألة الأولى

3-المقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية

4-المقارنة بينهما في النسب الثلاثة الآتية (المماثلة، الموافقة المباينة) فإن كان بينهما أي (بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته الآخرين) مماثلة فتصح المسألتان من التصحيح الأول

أمثلة عن المناسخة

المسألة الأولى الجامعة

		6		3	6
$\frac{1}{2}$	زوج	3	مات		ـــــ
$\frac{1}{3}$	أم	2	غريبة		2
ع	عم	1	غريب		1
		ع	أب	2	2
		$\frac{1}{3}$	أم	1	1

في المسألة الأولى للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث وللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة العم عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه أصل المسألة ستة حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث لأنهما متباينان فسهام التركة ستة ثم مات الزوج عن هؤلاء وأب له وأم فالأم والعم من الأولى غرباء عنه لا يرثوه إلا أبوه وأمه فلأمة الثلث لعدم وجود فرع وارث والأب عصبة بنفسه فأصل المسألة الثانية ثلاثة مخرج فرض الأم للأم ثلثها واحد واثنان للأب بالتعصيب ننظر الآن إلي سهام الميت الثاني في مسألة الميت الأول فنجدها منقسمة على أصل مسألته فسهامه (3) وأصل مسألته (3) ويكون بينهما التماثل وذلك تكون الجامعة أصل مسألة الميت الأول (6) .

المسألة الثانية عدد الرؤوس 12× الجامعة

			3	36			3	36
$\frac{2}{3}$		بنت/3	2	24				24
ع		أخت شقيقة	1	3	ماتت			ـــــ
		أخت شقيقة		3				3
		أخ شقيق		6				6
				ع	أخت شقيقة		1	1
					أخ شقيق	2	2	2

عدد الرؤوس هنا في المسألة الأولى متباين فنضرب (3×4=12) ثم نضربه في أصل المسألة ينتج(36) هو تصحيح المسألة الأولى. وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الأخت الشقيقة وعدد سهامها (3) وبين أصل المسألة الثانية الوارثها وهي (3) نجد بينهما تماثلاً فتكون الجامعة هنا نفس التصحيح الأول (36)

أسئلـــــــــة المناسخة

القسم الأول: أجب عن الأسئلة الأتية

1-ما المناسخة لغة واصطلاحاً؟

2-كم حالات المناسخة؟ وماهي؟

3-ماهي طريقة عملية المناسخة؟

4-أذكر أمثلة حالات المناسخة؟

ثانياً حلل المسائل الأتية

المسألة الأولى:

	زوجة			
	أب			
	أم			
	بنت ابن	ماتت		
		زوج		
		أم		
		بنت/3		
		ابن/2		

المسألة الثانية:

	زوج	مات		
	بنت			
	بنت ابن			
	ابن ابن			
		زوجة		
		أم		
		أخت لأب/2		
		أخ لأم		

مسألة الحمل:

الحمل هو: ما في بطن الأم من ولد ذكراً كان أو أنثى([1])

شروط الحمل: يرث الحمل بشرطين

1-أن يكون موجوداً في بطن أمّه وقت وفاة مورّثه يقينا

2-أن ينفصل من بطن أمه حياً وذلك ليكون أهلاً للملك ([2])

أحوال الجنين (الحمل)للحمل خمس أحوال لا تزيد ولا تنقص:

1-ألا يكون وارثاً على جميع الأحوال سواءً كان ذكراً أو أنثى ففي هذه الحالة تقسم التركة بين المستحقين دون انتظار للحمل لأنه غير وارث مثاله: مات عن (زوجة، أب أم حامل من أب غير أبيه) فإن الحمل لو ولد فسيكون أخاً لأم أو أخت لأم وهو محجوب بالأب على كل حال أي إذا قدرنا أنثى فهي محجوبة بالأب وإذا قدرنا ذكرا فهو محجوب بالأب فتوزع التركة بين الزوجة والأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي والباقي للأب وتصح أربعة

2-أن يرث على أحد التقديرين (الذكورة والأنوثة) ولا يرث على التقدير الآخر ففي هذه الحالة نقسم التركة بين المستحقين فنعطيهم نصيبهم على تقدير أن الحمل وارث ونوقف نصيب الجنين إلى ما بعد الولادة فإن ظهر أنه وارث أخذه وإن ظهر أنه غير وارث رد الموقوف على الورثة المذكورين مثال: مات عن زوجة وعم وزوجة أخ شقيق حامل فنعطي الزوجة الربع ويوفق الباقي ($\frac{3}{4}$)

إلى ما بعد الولاة فإن ولدت ذكراً أخذ هذا الموقوف لأنه يكون (ابن أخ شقيق) وهو مقدم على العم وإن ولدت أنثي أخذ العم الموقوف لأن الحمل يكون غير وارث لأنه حينئذ(بنت أخ شقيق) وهي من ذوي الأرحام

3-أن يكون وارثاً على جميع الأحوال سواء كان ذكراً أو أنثى ففي هذه الحالة يقدر له التقديران ويوقف له من النصيب أو فرهما فقد يكون تقديره ذكراً أنفع له من تقديره أنثي فنعطي أقل النصيبين ونحل المسألة بطريقتين ونعطي الورثة الأقل من الأنصبة مثال: مات عن زوجة حامل وأب وأم

---

[1] -المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف: محمد علي الصابوني
ص:168

[2] - المرجع السابق

1--المرجع السابق ص:169-170

4-ألايختلف إرثه على أحد التقديرين سواء كان ذكراً أو أنثى ففي هذه الحالة لا يتغير ذكراً كان أو أنثى فإننا حينئذ نحفظ للحمل نصيبه من التركة ونعطي الورثة الباقين نصيبهم كاملاً مثال: مات عن أخت شقيقة أخت لأب وأم حامل من زوج.
5-ألا يكون معه وارث أصلاً أو يكون معه وارث لكنه محجوب به مثال: مات عن زوجة ابنه حاملاً وله أخ من أم فإنّ الحمل سواء فرض ذكراً أو أنثى هو فرع لميت فيحجب (الأخ لأم) فإن ولدته ذكراً كان (ابن ابن) فيأخذ كل المال وإن ولدته أنثى كانت (بنت ابن) فتأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد إذا لم يكن هناك عصبة [1]

طريقة حل مسائل الحمل:

1-نجعل لكل تقدير من تقادير الحمل مسألة
2-ثم ننظر بين مصحّ المسائل بالنسب الثلاثة (التباين، التوافق، التماثل) والناتج من هذا النظر نجعله الجامعة
3-ثم نضرب نصيب كل وارث في كل مسألة فيما فوقها (جزء السهم)
4-ومن لا يختلف إرثه كل تقدير فيعطي كاملاً
5-ومن كان يختلف إرثه من مسألة الأخرى فيعطي الأقل
6-ومن كان لا يرث في بعض الحالات فلا يعطي شيئا
7-يوقف الباقي إلى حين ولادة الحمل فإن استحقه أخذه وإلا أعطي لمستحقه [2]

2- المدخل إلى علم الفرائض المؤلف: فيصل حسن عبد الله

- أمثلة الحمل
- المسألة الأولى:

جامعة معطيات

		24			24		24	24	23
$\frac{1}{8}$	زوجة حامل	3	$\frac{1}{8}$	زوجة	3		3	3	3
$\frac{1}{6}$	أب	4	$\frac{1}{6}$	أب	4+1=5		4	5	4
$\frac{1}{6}$	أم	4	$\frac{1}{6}$	أم	4		4	4	4
ع	ولد الحمل ذكر	13	$\frac{1}{2}$	ولد الحمل أنثى	12		13	12	12

ذكر أنثى

الموقوف:(1)

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الحمل وللأم السدس على تقدير أن الحمل ابن ذكر وعلى تقدير أنه أنثى أي بنت يفرض لها النصف ويفرض للأب السدس مع التعصيب لوجود الفرع الوارث غير الذكر وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو الحمل وننظر بين أصل المسألتين فنجد أن بينهما التماثل ونجعل الجامعة أصل المسألة الأولى.

أقسام الحمل أو تقديرات الحمل عندما يولد حياً حياةً مستقرة

1- ذكراً فقط 2-أنثى فقط 3-ذكرين فقط 4-أنثيين فقط 5-ذكر وأنثى [1]

[1] **المدخل إلى علم الفرائض المؤلف: فيصل حسن عبد الله ص:50**

أسئلة عن الحمل

القسم الأول أجب عن الأسئلة الآتية:

1--ما هو الحمل لغة واصطلاحاً ؟

2-ماهي شروط إرث الحمل؟

3-ماهي تقادير الحمل؟

4-من خلّف ورثة وفيهم حمل كم حالة لهم وماهي؟

5-ماهي طريقة الحل في المسائل الحمل؟

القسم الثاني حلل المسائل الآتية

المسألة الأولى:

	أم حامل						
	أخ شقيق						

المسألة الثانية:

	زوجة حامل						
	أخ لأب						

الدرس العاشر

1-تعريف الخنثى

2-أقسام الخنثى

3-جهات الخنثى

4-تعريف المفقود

5-حالات المفقود

6-تعريف ذوي الأرحام

7-شروط ذوي الأرحام

8-كيفية توريث ذوي الأرحام

مسألة الخنثى:

الخنثى للغة: مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسّر

واصطلاحاً: هو من كانت له آلة الرجال وآلة النساء معاً أو ليس له شيء منهما أصلاً وفي هذه الحالة يلتبس أمره هل هو ذكر أم أنثى؟ ويسمى (الخنثى المشكل)

أقسام الخنثى

ينقسم الخنثى إلى قسمين:

1-غير المشكل هو من ظهرت فيه علامات الرجال وعلامات النساء فيلحق بمن ظهرت علاماته فيه فيرث بحسب ذلك

2-المشكل هو الذي لم تظهر عليه علامات تلحقه بأحد الجنسين

والغرض هنا كيفية إرث خنثى المشكل ومن معه من الورثة حال إشكاله

جهات الخنثى للخنثى له جهات وهي:

1-جهة النبوة 2-جهة الأخوة 3-جهة العمومة 4-جهة الولاء ولا يكون الخنثى المشكل أباً ولا أماً ولا زوجاً ولا زوجة ولا جداً ولا جدةً لأن كل واحد من هؤلاء قد اتضح أمره ولا يكون زوجاً ولا زوجةً لأنه لا يصح تزويجه مادام مشكلاً

ملاحظة: طريقة توريث الخنثى نفس الطريقة الحمل وكذلك طريقة المفقود نفس طريقة الخنثى والحمل

أمثلة الخنثى المسألة الأولى.

		جزء السهم 3 ×		جزء السهم ×4		الجامعة		المعطيات	
	عول	8				24	24	24	19
		6		6					
$\frac{1}{2}$	زوج	3	$\frac{1}{2}$		زوج	3	9	12	9
$\frac{1}{3}$	أم	2	$\frac{1}{3}$	2	أم		6	8	6
$\frac{1}{2}$	أخ شقيق خنثى	3	ع	1	أخ شقيق خنثى		9	4	4
	أنثى				ذكر		أنثي		

الموقوف(5) فالمسألة على فرض أنه أنثى من(6) وتعول إلى (8) وعلى فرض أنه ذكر من(6) وليس فيها عول وقد علمنا أن كلاً منهما منقسمة على (2) وحاصل الأولى يكون (4) والثانية (3) ونضرب الأولى ب(3) وبالثانية (4) فتكون الجامعة (24) فيعطي الزوج(9) سهام الأم (6)

سهام الخنثى (4) سهام الموقوف(5)

أسئلة الخنثى.

أولاً: أجب عن الأسئلة الأتية

1-من هو الخنثى لغة واصطلاحاً؟

2-ماهي جهات الخنثى؟

3-ما هو الخنثى مشكل؟

ثانياً حلل المسائل الأتية

المسألة الأولى.

	زوجة				
	أم				
	ولد خنثى				
	ابن				

المسألة الثانية.

	ابن			
	بنت			
	ولد خنثى			

مسألة المفقود:

المفقود: اللغة بمعني الضائع يقال فقدت الشيء إذا عدمته أو أضعته

واصطلاحاً: هو الغائب الذي انقطع خبره وخفي أثره فلا يدري أحيَ هو أم ميت([1])

حالات المفقود

للمفقود حالتان:([2])

1-أن يكون المفقود يَحْجُبُ من معه حجب الحرمان ففي هذه الحالة توقف التركة بأكملها ويمنع الورثة من أخذ شيء منها حتي ظهور حال المفقود فإن ظهر أنه حيٌّ أخذ المال كله وإن حكم القاضي بموته أخذ الورثة التركة كل بحسب نصيبه مثال: مات شخص عن : أخ شقيق وأخت شقيقة وابن مفقود فالابن يَحْجُب الإخوة مطلقاً حجب حرمان إن كان حياً فلذلك توقف كامل التركة مثال آخر: مات عن أخ شقيق مفقود وأخ لأب وأختين لأب فالأخ الشقيق على اعتبار أنه حيٌّ يحجب الإخوة لأب والأخوات لأب لذلك فإن التركة توقف بأكملها إلى حين ظهور حالة هكذا

2-ألا يكون المفقود يحجب من معه بل يشاركهم في الميراث ففي هذه الحالة فإن الورثة لهم أقل النصيبين من حياة المفقود وموته كما هو حال في الخنثى فمن يرث على كل حال ولا ينقص حظه يعطي حقّه كاملاً ومن اختلف نصيبه أعطي أقل النصيبين مثال: مات عن زوجة وأم وأخ لأب وأخ شقيق مفقود فتعطي الزوجة حظها وهو($\frac{1}{4}$) وتعطي الأم ($\frac{1}{6}$)ويوقف السدس الآخر ولا يعطي الأخ لأب شيئاً ويحفظ هذا الموقوف إلى أن يعلم حاله أو يحكم بموته فهذا المثال جمع بين من لا يختلف نصيبه وهو(الزوجة) وبين من يختلف وهو(الأم)ومن لا يرث وهو(الأخ لأب)

ملاحظة طريقة حل لمسائل المفقود نفس الطريقة للحمل والخنثى تختلف بالأسماء فقط إذا كان الوارث مفقوداً يكتب المفقود وإذا كان الوارث حملاً يكتب الحمل وإذا كان الوارث خنثى يكتب الخنثى

1-كتاب: -المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد على الصابوني ص:174

[2] -المرجع السابق ص:175

أمثلة المفقود

المسألة الأولى

		6			6	6	6	5
$\frac{1}{2}$	زوج	3	$\frac{1}{2}$	زوج	3	3	3	3
$\frac{1}{6}$	أم	1	$\frac{1}{3}$	أم	2	1	2	1
$\frac{1}{6}$	أخ لأم	1	$\frac{1}{6}$	أخ لأم	1	1	1	1
ع	أخ شقيق مفقود حي	1		أخ شقيق مفقود ميت	.	1	.	.

الموقوف (1) حي ميت

للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة على تقدير أن المفقود حي وللأخ لأم السدس لعدم وجود مثيل له وعدم وجود من يحجبه والشقيق عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه وعلى تقدير موت المفقود يكون للأم الثلث لعدم وجود من عدد من الإخوة عندها ويكون أصل المسألة ستة: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان وللأخ لأم سهم واحد ولا شيء للشقيق

أسئلة المفقود

القسم الأول: أجب عن الأسئلة

1-عرف المفقود لغة واصطلاحاً؟

2-ماهي حالات المفقود؟

3-ماهي طريقة الحل في مسائل المفقود؟

القسم الثاني: حلل المسائل الأتية

المسألة الأولى:

			زوجة		
			أختين لأب		
			أخت لأب		
			مفقودة		

المسألة الثانية:

	زوج			
	أم			
	أخ شقيق مفقود			

باب ذوي الأرحام

الأرحام: لغة جمع رحم وأصلها في اللغة هو مكان تكوين الجنين في بطن أمه ثم أصبح يطلق على القرابة سواءً كانوا أقارب من جهة الأب أو من جهة الأم ودالك لأنّ الرحم يجمعهم

واصطلاحاً: هم الذين ليس لهم فرض مقدرٌ في الكتاب أو السنة وليسوا بعصبات وبتعبير أوجز (ليسوا أصحاب فروض ولا العصبات) [1]

شروط توريث ذوي الأرحام:

1-ألا يوجد صاحب فرض ماعدا الزوجين لأنه إذا وجد أخذ فرضه ثم أخذ الباقي رداً والرد مرتبة قبل ذوي الأرحام

2-ألا يوجد عاصب لأن العاصب إذا وجد أخذ التركة كلها إذا انفرد والباقي بعد أصحاب الفروض إذا اجتمع معهم

أما إذا وجد أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه والباقي يكون لذوي الأرحام لأن الرد على أحد الزوجين مرتبته متأخرة عن مرتبة ذوي الأرحام ولهذا يكون الباقي لذوي الأرحام [2]

كيفية توريث ذوي الأرحام:

ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنّزيل فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به مثال: بنت البنت كالبنت وولد بنت الابن كبنت الابن وبنت الأخ كالأخ وولد الأخت كالأخت وهلّم جراً

حالات ذوي الأرحام له حالتان:

1-أن يكون الوارث من ذوي الأرحام منفرداً أو معه من يساويه في الدرجة

2-أن يختلف منازلهم بحسب من أدلوا به

فإن كان منفرداً أخذ جميع المال مثاله: مات عن عمة فتأخذ جميع المال

وإن كان معه من يساويه قسم بينهم بالسوية

---

[1] - كتاب: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة م: محمد علي الصابوني ص:151

[2] كتاب: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: محمد علي الصابوني ص:161

مثاله: مات عن بنتي بنت

ذوو الأرحام	من أدلو به		3	2
بنت بنت	بنت	$\frac{2}{3}$	1	1
بنت بنت	بنت		1	1

- وإن اختلفت منازل من أدلوا به فطريقة العمل فيها كما يلي:
- أن ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به
- ثم نحل المسألة باعتبار من أدلوا به
- ثم ننتقل المال إلى ذوي الأرحام، مثال: مات عن ابن بنت وخالة وبنت الأخ لأب

ذوو الأرحام	من أدلوا به		6
ابن بنت	بنت	$\frac{1}{2}$	3
خالة	أم	$\frac{1}{6}$	1
بنت أخ لأب	أخ لأب	ع	2

جهات ذوي الأرحام لها ثلاثة جهات

1-الجهة الأولى: الأبوة وتشمل خمسة أصناف (العمات مطلقا والعم لأم وبنات الأعمام مطلقا وبنات الإخوة مطلقا وأولاد الأخوات)

2-الجهة الثانية: أمومة وتشمل أربعة أصناف (الأخوال والخالات وأولاد الإخوة لأم والجد من قبل الأم

3-الجهة الثالثة-البنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين[1]

أصناف ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف

1-من ينتمي إلى الميت لكون الميت أصلاً له وهم: أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا

2-من ينتمي إليهم لكونهم أصلاً له وهم: الأجداد والجدات غير من سبق ذكرهم كالجد الساقط وهو أبو الأم وأبوه وإن علا والجدة الساقطة وهي أم أبي الأم وأمها وإن علت

[1] ك-المدخل إلى علم الفرائض ص- 58 مؤلف: فيصل حسن عبد الله آل أسكر

3-من ينتمي إلى أبوين الميت لكونهما أصلاً جامعاً له وللميت وهم:
-أولاد الأخوات ذكرا كانوا أم إناثاً وسواء كان الأخوات شقيقات أم لأب أم لأم
-بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم
-بنوا الإخوة لأم
4-من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته لكون هؤلاء الأجداد والجدات أصلاً جامعاً له وللميت وهم: -الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام:
-الأخوال والخالات مطلقاً وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا ([1])

أسئلة ذوي الأرحام

القسم الأول: أجب عن الأسئلة الأتية

1-عرف ذوي الأرحام لغة واصطلاحاً؟

2-اذكر شروط ذوي الأرحام؟ 3-بينّ حالات ذوي الأرحام؟

4-ماهي جهات ذوي الأرحام؟ 5-عدد أصناف ذوي الأرحام؟

القسم الثاني: حلل المسائل الأتية/ المسألة الأولى:

	بنت أخت شقيقة			
	بنت أخت لأب			
	بنت أخت لأم			
	بنت عم الشقيق			

المسألة الثانية:

	بنت بنت			
	ابن أخت شقيقة			
	بنت أخ لأب			

وبهذا أكملتُ ما أردتُ كتابته في هذه الرسالة الصغيرة نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بها

تم الفراغ منها صبيحة السبت 16/رمضان 1441 هـ الموافق 8/5/2020م

وكتبها: أبو زمزم محمد ديري عمر الفرضي حفظه الله ورعاه

[1] -كتاب -الرحبية في علم الفرائض **بشرح سبط المارديني ص-164**

مقدمة

أول ما نستفتح المقالا ... بذكر حمد ربنا تعالى

(فالحمد لله) على ما أنعما ... حمداً به يجلو عن القلب العمى

ثم الصلاة بعد والسلام ... على نبي دينه الاسلام

(محمد) خاتم رسل ربه ... وآله من بعده وصحبه

ونسأل الله لنا الاعانه ... فيما توخينا من الابانة

عن مذهب الامام زيد الفرضي ... إذكان ذاك من أهم الغرض

علما بأن العلم خير ماسعي ... فيه وأولى ماله العبد دعى

وأن هذا العلم مخصوص بما ... قد شاع فيه عند كل العلما

بأنه أول علم يفقد ... في الارض حتى لا يكاد يوجد

وأن زيد خص لامحاله ... بما حباه خاتم الرساله

من قوله في فضله منبها ... أفرضكم زيد وناهيك بها

فكان أولى باتباع التابعي ... لاسيما وقد نحاه الشافعي

فهاك فيه القول إيجاز ... مبراً عن وصمة الالغاز

باب أسباب الميراث

أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه

وهي نكاح وولاء ونسب ... مابعدهن للمواريث سبب

باب موانع الإرث

ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث

رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين

باب الوارثين من الرجال

والوارثون من الرجال عشره... أسماؤهم معروفة مشتهره

الإبن وابن الإبن مهما نزلا ... والأب والجد له وإن علا

والاخ من أي الجهات كانا ... قد أنزل الله به القرآنا

وابن الاخ المدلي إليه بالأب ... فاسمع مقالاً ليس بالمكذب

والعم وابن العم من أبيه ... فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه

والزوج والمعتق ذو الولاء ... فجملة الذكور هؤلاء

باب الوارثات من النساء

والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غير هن الشرع

بنت وبنت ابن وأم مشفقه ... وزوجة وجدة ومعتقه

والأ خت من أي الجهات كانت ... فهذه عدتهن بانت

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما

فالفرض في نص الكتاب سته ... لا فرض في الإرث سواها البته

نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع

والثلثان وهما التمام ... فاحفظ فكل حافظ إمام

باب النصف

والنصف فرض خمسة أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد

وبنت الابن عند فقد البنت ... والأخت في مذهب كل مفتي

وبعدها الأ خت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب

باب الربع

والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه

وهو لكل زوجة أو أكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا

وذكر أولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

باب الثمن

والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات

أو مع أولاد البنين فا علم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم

باب الثلثين

والثلثان للبنات جمعاً ... ما زاد عن واحدة فسمعا

وهو كذلك لبنات الابن ... فافهم مقالي فهم صافي الذهن

وهو للأختين فما يزيد ... قضى به الأحرار والعبيد

هذا إذا كن لأم وأب ... أو لأب فاعمل بهذا تصب

باب الثلث

والثلث فرض الأم حيث لاولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث

ولا ابن ابن معها أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته

وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب

وهكذا مع زوجة فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاعدا

وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين

وهكذا إن كثروا أوزادوا ... فما لهم فيما سواه زاد

ويستوي الإناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور

باب السدس

والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وأم ثم بنت ابن وجد

والأخت بنت الأب ثم الجده ... وولد الام تمام العده

فالأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد

وهكذا مع ولد الأبن الذي ... مازال يقفو إثره ويحتذي

وهو لها أيضا مع الإثنين من إخوة الميت فقس هذين

والجد مثل الاب عند فقده ... في حوز ما يصيبه ومده

إلا إذا كان هناك إخوه ... لكونهم في القلوب وهو أسوه

أو أبوان معهما زوج ورث ... فالأم للثلث مع الجد ترث

وهكذا ليس شبيها بالأب ... في زوجة الميت وأم وأب

وحكمه وحكمهم سياتى ... مكمل البيان في الحالات

وبنت الابن تاخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالا يحتذى

وهكذا الأخت مع الأخت التى ... بالأبوين يا أخي أدلت

والسدس فرض جدة في النسب ... واحدة كانت لأم أوأب ...

وولد الأم ينال السدسا ... والشرط في إفراده لاينسى

وإن تساوى نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات

فالسدس بينهن بالسويه ... في القسمة العادلة الشرعيه

وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعدى وسدساً سلبت

وإن تكن بالعكس فالقولان ... في أهل العلم منصوصان

لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح

وكل من أدلت بغير وارث ... فما لها حظ من الموارث

وتسقط البعدى بذات القرب ... في المذهب الأولى فقل لى حسبي

وقد تناهت قسمة الفروض ... من غير إشكال ولا غموض

باب التعصيب

وحق أن نشرع في التعصيب ... بكل قول موجز مصيب

فكل من أحرز كل المال ... من القربات أو الموالي

أو كان ما يفضل بعد الفرض له ... فهو أخو العصوبة المفضلة

كالأب والجد وجد الجد ... والابن عند قربه والبعد

والأخ وابن الأخ والأعمام ... والسيد المعتق ذي الإنعام

وهكذا بنو هم جميعاً ... فكن لما أذكره سميعاً

ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولا نصيب

والأخ والعم لام وأب ... أولى المدلى بشطر النسب

والإبن والأخ مع الإناث ... يعصبانهن في الميراث

والأخوات إن تكن بنات ... فهن معهن معصبات

وليس في النساء طرا عصبه ... إلا التى منت بعتق الرقبه

باب الحجب

والجد محجوب عن الميراث ... بالأب في أحواله الثلاث

وتسقط الجدات من كل جهه ... بالأم فافهمه وقس ما أشبهه

وهكذا ابن الابن بالابن فلا ... تبغ عن الحكم الصحيح معدلا

وتسقط الاخوة بالبنينا ... وبالأب الادنى كما روينا

و ببني البنين كيف كانوا ... سيان فيه الجمع والوحدان

ويفضل ابن الام بالإسقاط ... بالجد فافهمه على احتياط

وبالبنات وبنات الابن ... جمعاً ووحداناً فقل لي زدني

ثم بنات الابن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يافتى

إلا إذا عصبهن الذكر ... من ولد الابن على ما ذكروا

ومثلهن الاخوات اللاتي ... يدلين بالقرب من الجهات

إذا أخذن فرضهن وافيا ... أسقطن أولاد الاب البواكيا
وإن يكن أخ لهن حاضرا ... عصبهن باطنا وظاهرا
وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب

باب المشتركة

وإن تجد زوجا وأما ورثا ... وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضاً لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم ... واجعل أباهم حجراً في اليم
واقسم على الإخوة ثلث التركة ... فهذه المسألة المشتركة

باب الجد والاخوة

ونبتدي الآن بما أردنا ... في الجد والاخوة إذ وعدنا
فألق نحو ما اقول السمعا ... واجمع حواشي الكلمات جمعا
واعلم بان الجد ذو أحوال ... أنبيك عنهن على التوالي
يقاسم الاخوة فيهن إذا ... لم يعد القسم عليه بالأذى
فتارة يأخذ ثلثا كاملا ... إن كان بالقسمة عنه نازلا
إن لم يكن هناك ذو سهام ... فاقنع بإيضاحي عن استفهام
وتارة يأخذ ثلث الباقي ... بعد ذوى الفروض والارزاق
هذا إذا ماكانت المقاسمه ... تنقصه عن ذلك بالمزاحمه
وتارة بأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلا بحال
وهو مع الا ناث عند القسم ... مثل أخ في سهمه والحكم
إلا مع الام فلا يحجبها ... بل ثلث المال لها يصحبها
واحسب بني الاب لدى الاعداد ... وارفض بني الام مع الاجداد
واحكم على الاخوة بعد العد ... حكمك فيهم عند فقد الجد
واسقط بني الاخوة بالأجداد ... حكما بعدل ظاهر الارشاد

باب الأكدرية

والاخت لا فرض مع الجد لها ... فيما عدا مسألة كملها

زوج وأم وهما تمامها ... فعلم فخير أمة علامها

تعرف ياصاح بالأكدرية ... وهي بأن تعرفها حريه

فيفرض النصف لها والسدس له ... حتى تعول بالفروض المجمله

ثم يعودان إلى المقاسمه ... كمامضى فاحفظه واشكر ناظمه

باب الحساب

وإن يرد معرفة الحساب ... لتهدي فيه إلى الصواب

وتعرف القسمة والتفصيلا ... وتعلم التصحيح والتأصيلا

فاستخرج الاصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهل

فإنهن سبع أصول ... ثلاثة منهن قد تعول

وبعدها أربعة تمام ... لا عول يعوها ولا انثلام

فالسدس من سته أسهم يرى ... والثلث والربع من اثني عشرا

والثمن إن ضم إليه السدس ... فأصله الصادق فيه الحدس

أربعة يتبعها عشرونا ... يعرفها الحساب أجمعونا

فهذه الثلاثة الاصول ... إن كثرت فروعها تعول

فتبلغ الستة عقد العشره ... في صوره معروفه مشتهره

وتلحق التي تليها بالأثر ... في العول إفراد إلى سبع عشر

والعدد الثالث قد يعول ... بثمنه فاعمل بما أقول

والنصف والباقي او النصفان ... أصلهما في حكمهم اثنان

والثلث من الثلاثة يكون ... والربع من أربعة مسنون

والثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الاصول الثانيه

لا يدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها وتسلم

وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلا سهمه من أصلها ... مكملا اوعائلا من عولها

باب السهام

وان تر السهام ليست تنقسم ... على ذوي الميراث فاتبع ما رسم
واطلب طريق الاختصار في العمل ... بالوفق والضرب يجانبك الزلل
واردد إلى الوفق الذى يوافق ... واضربه في الاصل فانت الحاذق
ان كان جنسا واحدا أواكثر ... فاحفظ ودع عنك الجدال و المراء
وإن تر الكسر على أجناس ... فإنها في الحكم عند الناس
تحصر في أربعه أقسام ... يعرفها الماهر في الاحكام
مماثل من بعده مناسب ... وبعده موافق مصاحب
والرابع المباين المخالف ... ينبيك عن تفصيلهن العارف
فخذ من المماثلين واحد ... وخذ من المناسبين الزائدا
واضرب جميع الوفق في الموافق ... واسلك بذاك أنهج الطرائق
وخذ جميع العدد المباين ... واضرب في الثاني ولا تداهن
واضربه في الاصل الذي تأصلا ... وأحص ما انضم وما تحصلا
واقسمه فالقسم إذا صحيح ... يعرفه الاعجم والفصيح
فذاك جزء السهم فاحفظنه ... واحذر هديت أن تزيغ عنه
فهذه من الحساب جمل ... يأتي على مثالهن العمل
من غير تطويل ولا اعتساف ... فاقنع بما بين فهو كاف

باب المناسخة

وإن يمت آخر قبل القسمه ... فصحح الحساب واعرف سهمه
واجعل له مسألة أخرى كما ... قد بين التفصيل فيما قدما
وإن تكن ليست عليها تنقسم ... فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم
وانظر فإن وافقت السهاما ... فخذ هديت وفقها تماما
واضربه أو جميعها في السابقه ... إن لم تكن بينهما موافقه
وكل سهم في جميع الثانيه ... يضرب أو في وفقها علانيه
وأسهم الاخرى ففي السهام ... تضرب أو في وفقها تمام
فهذه طريقة المناسخه ... فارق بها رتبة فضل شامخه

باب الخنثى المشكل

وإن يكن في مستحق المال ... خنثى صحيح بين الاشكال
فاقسم على الاقل واليقين ... تحظ بحق القسمة والتبيين
واحكم على المفقود حكم الخنثى ... إن ذكرا يكون أو هو أنثى
وهكذا حكم ذوات الحمل ... فابن على اليقين والاقل

فالحمد لله على التمام ... حمدا كثيرا تم في الدوام
أسأله العفو عن التقصير ... وخير ما نأمل في المصير
وغفر ما كان من الذنوب ... وستر ماشان من العيوب
وأفضل الصلاة والتسليم ... على النبي المصطفى الكريم
(محمد) خير الانام العاقب ... وآله الغر ذوي المناقب
وصحبه الاماجد الابرار ... الصفوة الأماثل الاخيار